Vermögensberater-Ausbildung

Betriebliche Altersversorgung

DAV | DEUTSCHE AKADEMIE für Vermögensberatung

Copyright

© Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft, Frankfurt

Das Werk einschließlich aller seiner Teile und Abbildungen ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne schriftliche Genehmigung der Deutschen Vermögensberatung Aktiengesellschaft, Frankfurt, unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen.

Der Weiterverkauf des Dokumentes sowie die Weitergabe des Dokumentes an Dritte (z.B. an Kunden, Wettbewerber etc.) ist nicht gestattet.

Inhalt

1 Bedeutung der betrieblichen Altersversorgung 5

2 Durchführungswege 12

2.1 Direktversicherung 16

2.1.1 Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 Einkommensteuergesetz (EStG) 18

2.1.1.1 Merkmale und Leistungsanspruch 18

2.1.1.2 Leistungen der Direktversicherung 18

2.1.1.3 Bezugsrecht (Erlebensfall) 19

2.1.1.4 Hinterbliebenenabsicherung 20

2.1.1.5 Beiträge zur Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 EStG 20

2.1.1.6 Versicherungsvertragliche Regelung 22

2.1.1.7 Vorteile der Direktversicherung 23

2.1.2 Fördervarianten der Direktversicherung (§ 10a EStG / § 3 Nr. 63 EStG) 23

2.1.2.1 Förderung der Beiträge 23

2.1.2.2 Versteuerung und Verbeitragung von Leistungen aus Direktversicherungen 24

2.1.3 Förderung nach § 40b EStG (»Altverträge«) 26

2.2 Pensionskasse 27

2.3 Pensionszusage (Direktzusage) als betriebliche Ruhegeldverpflichtung 29

2.3.1 Merkmale und Leistungsanspruch 30

2.3.2 Behandlung der Direktzusage beim Arbeitgeber 30

2.3.3 Finanzierungsmöglichkeiten des Arbeitgebers 32

2.3.4 Steuerliche Behandlung beim Arbeitnehmer 32

2.4 Unterstützungskasse 33

2.4.1 Merkmale und Leistungsanspruch 34

2.4.2 Steuerliche Gesichtspunkte 35

2.5 Pensionsfonds nach § 112 VAG 35

2.5.1 Merkmale und Leistungsanspruch 36

2.5.2 Pensionsfonds und Steuer 37

2.6 Besteuerung der Durchführungswege (vereinfachtes Schema) 37

2.6.1 Besteuerung der Durchführungswege 37

2.6.2 Beitragsrechtliche Behandlung 38

2.7 Abtretung, Verpfändung und Beleihung 39

3 Einzel- und Kollektivversicherung 43

4 Arbeitsrechtliche Vorschriften des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG) 46

4.1 Entgeltumwandlungsanspruch nach § 1a BetrAVG 47

4.2 Unverfallbarkeit (§ 1b und 2 BetrAVG) und Vorgehensweise beim Ausscheiden aus dem Betrieb (§ 2 und 4 BetrAVG) 48

4.3 Abfindungsmöglichkeiten nach § 3 BetrAVG 50

4.4 Vorzeitige Altersleistung (§ 6 BetrAVG) 51

4.5 Insolvenzsicherung (§§ 7 bis 15 BetrAVG) 51

4.6 Anpassungsprüfungspflicht alle 3 Jahre (§ 16 BetrAVG) 52

4.7 Geltungsbereich und Unabdingbarkeit (§§ 17 und 18 BetrAVG) 53

5 Das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) 55

5.1 Ausweitung der steuerlichen Förderung 56

5.2 Änderungen bei Riester und der Riester bAV 59

5.3 Neuer Beitragszuschuss bei Entgeltumwandlung 59

5.4 Förderung für Geringverdiener (§ 100 EStG) 61

5.5 Optionsmodell (Opting-out) 64

5.6 Anrechnungsfreitrag bei der Grundsicherung 65

5.7 Das Sozialpartnermodell 65

6 Testfragen zum Thema Betriebliche Altersversorgung 68

7 Abkürzungsverzeichnis 73

1 Bedeutung der betrieblichen Altersversorgung

Lernziel zu Kapitel 1
Die Lernenden sollen die Bedeutung der betrieblichen Altersversorgung vor dem Hintergrund der Versorgungslücke als 2. Schicht der Alterssicherung erkennen.

LZ

Immer mehr Unternehmen erkennen und nutzen die Vorteile einer betrieblichen Altersversorgung, die einerseits eine langfristige Motivations- und Bindungswirkung der Arbeitnehmer entfaltet, andererseits auch attraktive steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten bietet.

Grundwissen über komplexe Materie

Ziel des Themenbereichs »Betriebliche Altersversorgung« ist es, ein Grundwissen der komplexen, von einer Fülle von Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien und Urteilen bestimmten Materie zu vermitteln.

Direktversicherung besonders berücksichtigt

Hierzu zählen die einschlägigen Bestimmungen des Arbeits-, Sozial- und Steuerrechts ebenso wie die Kenntnis der Gestaltungsformen und Durchführungsmöglichkeiten. Besonders berücksichtigt wird die Möglichkeit der Direktversicherung.

Definition: Betriebliche Altersversorgung
Nach der gesetzlichen Definition sind darunter alle Leistungen der Alters-, Invaliditäts- (= Berufsunfähigkeits-) oder Hinterbliebenenversorgung aus Anlass eines Arbeitsverhältnisses zu verstehen. Dazu zählen auch Leistungen aus einer Direktversicherung.

Entwicklung der betrieblichen Altersversorgung

Die betriebliche Altersversorgung hat heute neben der gesetzlichen Rentenversicherung und der privaten Eigenversorgung den festen Status einer eigenständigen »2. Schicht« im Alterssicherungssystem der Bundesrepublik Deutschland erlangt. Etwa die Hälfte aller Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft verfügt über eine betriebliche Versorgungszusage.

Erste Versorgungseinrichtungen bereits im 19. Jahrhundert

Die betriebliche Altersversorgung hat als freiwillige Leistung des Arbeitgebers eine lange Tradition. Als 1889 das Gesetz zur Alters- und Invaliditätssicherung der Arbeiter eingeführt wurde, gab es schon seit Jahrzehnten betriebliche Einrichtungen, die der Altersversorgung der Arbeitnehmer im Sinne einer Sozialleistung dienten.

Allerdings waren diese Versorgungseinrichtungen – etwa die der »Gute-Hoffnungs-Hütte« aus dem Jahr 1850 – nicht mit den heute existierenden betrieblichen Versorgungswerken zu vergleichen.

Der Grund für betriebliche Zusatzleistungen entsprang häufig einem patriarchalischen Denken, das noch von einem persönlichen Abhängigkeitsverhältnis des Arbeiters zum Unternehmer geprägt war.

Rechtsgrundlagen

Gesetzliche Regelung erst 1974

Die gesetzliche Regelung der betrieblichen Altersversorgung – soweit es die arbeitsrechtliche Seite betrifft – erfolgte erst viel später mit dem Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (kurz Betriebsrentengesetz oder abgekürzt BetrAVG) vom 19.12.1974.

Neue Bundesländer seit 1992 einbezogen

Mit diesem Gesetz sollte die betriebliche Altersversorgung als Ergänzung der sozialen Sicherheit für die begünstigten Arbeitnehmer wirkungsvoller gestaltet werden. Seit dem 01.01.1992 sind auch die neuen Bundesländer in dessen Geltungsbereich einbezogen.

Entgeltumwandlungsanspruch seit 2002

Seit 2002 haben alle Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf die betriebliche Altersversorgung in Form der Entgeltumwandlung.

2. Schicht

Aus steuerlicher Sicht gehört die bAV in die 2. Schicht des 3-Schichten-Modells: geförderte Beitragszahlung – nachgelagerte Versteuerung.

3 Schichten-Modell

1. Schicht: Basisversorgung	• Gesetzliche Rente • Basis-Rente (Rürup-Rente)
2. Schicht: Kapitalgedeckte Zusatzversorgung	• Riester-Rente • Betriebliche Altersvorsorge
3. Schicht: Kapitalanlageprodukte	• Kapitallebensversicherung • Private Rentenversicherung • Banksparpläne

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG)

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz tritt zum 01.01.2018 in Kraft. Die Lebensstandardabsicherung im Alter soll auf dem sogenannten Drei-Säulen Konzept aufbauen (staatliche, betriebliche und private Altersversorgung). Die betriebliche Altersversorgung ist jedoch noch nicht durchgängig bei allen Arbeitnehmern vorhanden. Gerade in kleinen Betrieben und bei Beschäftigten mit niedrigem Einkommen findet die betriebliche Altersversorgung noch relativ wenig Verbreitung. Hier setzt das Gesetz an. Es soll eine möglichst hohe Abdeckung der betrieblichen Versorgung und damit verbunden ein höheres Versorgungsniveau der Beschäftigten durch kapitalgedeckte Zusatzrenten erreicht werden. Zu allen Einzelheiten werden Sie im Kapitel 5 informiert.

Die Versorgungslücke

Rentenniveau des Eckrentners

Der Grundstock der Altersversorgung soll durch die gesetzliche Rentenversicherung gebildet werden. Der Durchschnittsverdiener erreicht nach 47 Erwerbsjahren ein Netto-Rentenniveau von nicht einmal mehr 60% erreichen – das ergibt sich aus der Gegenüberstellung von Netto-Rente zum letzten Netto-Gehalt. Voraussichtlich wird das Rentenniveau aufgrund der Entwicklung der Bevölkerungsstruktur

noch weiter sinken. Die Besteuerung der Renten ist hierbei noch nicht berücksichtigt.

Wer weniger Erwerbsjahre vorzuweisen hat, erhält deutlich weniger Rente. Wer oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze verdient, bildet für diese Einkommensteile keine Rentenanwartschaften und hat daher gleichfalls ein geringeres Rentenniveau.

Die Rentenreformen 2001, 2004, und 2007 sind hauptsächlich für die Absenkung des Rentenniveaus:

- Rentenreform 2001 (»Riester-Rente«): Kürzung des Rentenniveaus um ca. 10%
- Rentenreform 2004: Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors – die Rentenanpassungen müssen das Verhältnis Beitragszahler / Rentner berücksichtigen
- Rentenreform 2007: Zahlung einer abschlagsfreien Rente erst ab 67 (für ab 1964 Geborene); Einführung eines so genannten Ausgleichfaktors, der den Rentenanstieg ab 2011 zusätzlich begrenzt.

Die demographische Entwicklung führt dazu, dass immer weniger Beitragszahler immer mehr Rentner finanzieren müssen.

Mit der betrieblichen Altersversorgung können die Versorgungslücken im Alter, bei Berufsunfähigkeit und bei Tod verringert werden.

Versorgungsziel (Richtwert): mind. aktuelles Nettogehalt

Zu berücksichtigen sind die Wirkung der Inflation und der Steuer auf die gesetzliche Rente[1] und die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung[2]. Als Richtwert für die Untergrenze einer angemessenen Alters- und Berufsunfähigkeitsversorgung kann das aktuelle Nettogehalt gelten.

Wirtschaftliche Besonderheiten und Bedeutung des Marktes

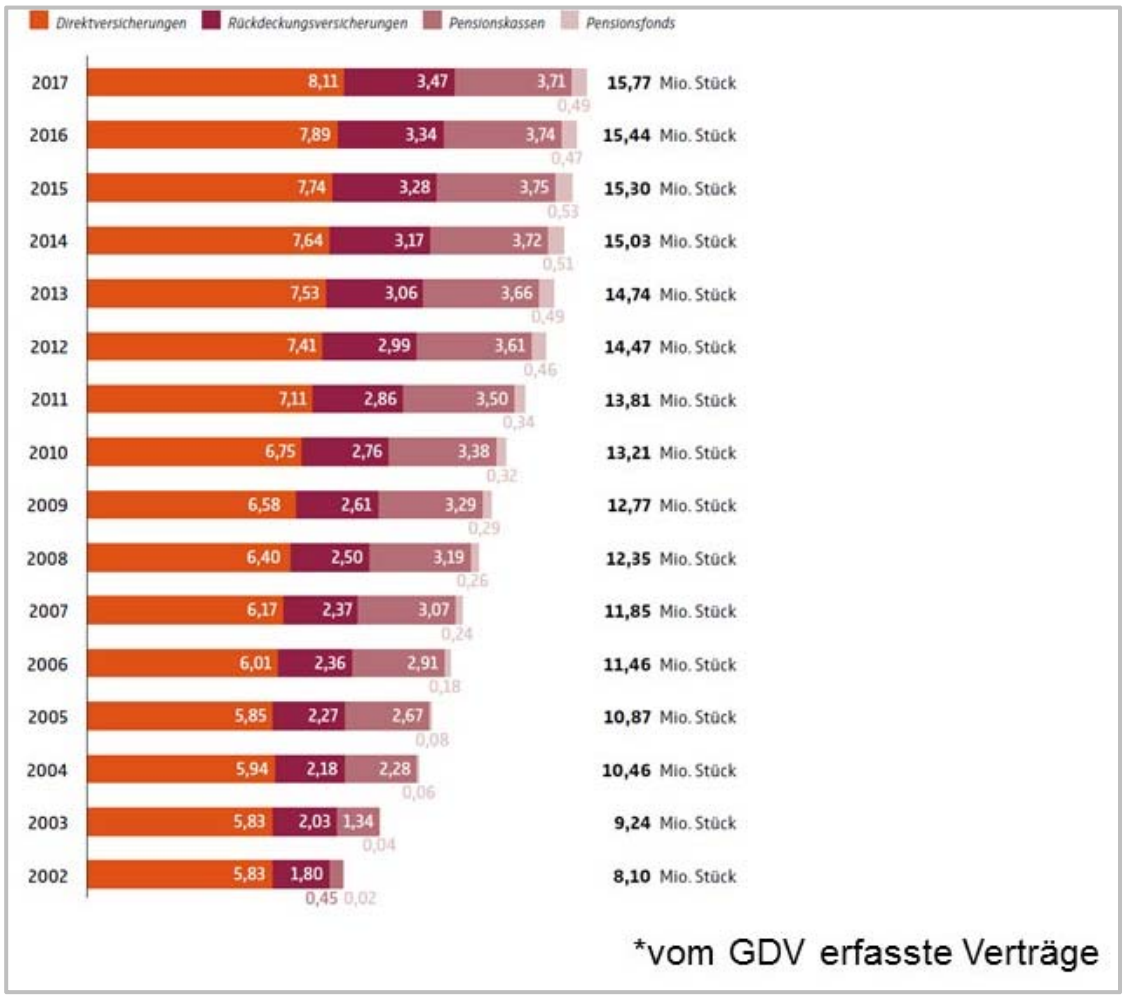
Heute machen Renten aus der bAV gerade einmal durchschnittlich 6 % aller Leistungen der Alterssicherungssysteme in Deutschland aus.[3]. Die Höhe dieser Renten ist in Kleinstbetrieben am niedrigsten

[1] 76 % sind steuerpflichtig bei Rentenbeginn 2018.
[2] In der 2. Schicht werden Beiträge steuerlich gefördert und Renten nachgelagert (vollumfänglich) besteuert.
[3] Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Alterssicherungsbericht 2016

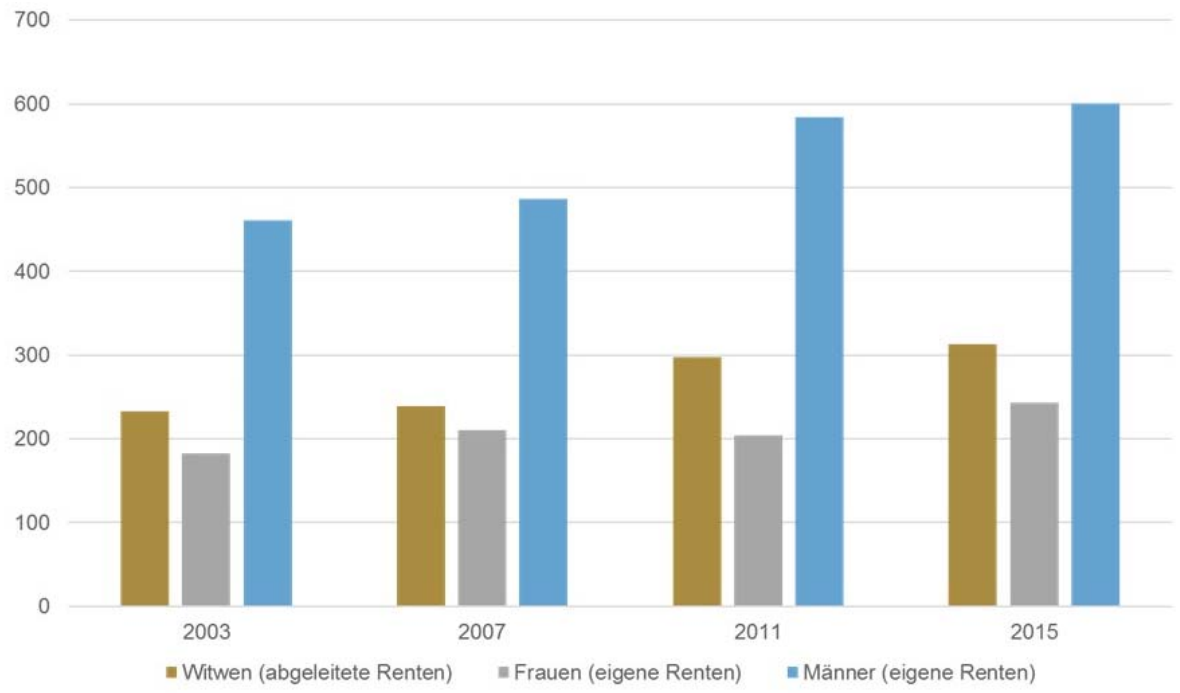
und steigt analog zur Unternehmensgröße. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und des sinkenden Rentenniveaus der gesetzlichen Rente ist ein Ausbau der bAV (und der privaten Versorgung) aber geradezu unerlässlich!

Die Zahl der bAV-Verträge stieg im Jahr 2017 um 2,2 % gegenüber dem Vorjahr auf ca. 15,8 Millionen. Die meisten Verträge entfielen auf Direktversicherungen (ca. 8,1 Millionen), gefolgt von Pensionskassen der Versicherer (ca. 3,7 Millionen) und Pensionsfonds (ca. 490.000). Darüber hinaus wurden ca. 3,5 Millionen Rückdeckungsversicherungen zu Pensionszusagen und Unterstützungskassen abgeschlossen.

Bestand an Verträgen der betrieblichen Altersvorsorge



Entwicklung der Bruttorenten aus der bAV



Der Bedarf an bAV ist also sehr groß - das bislang ausgeschöpfte Potential aber immer noch gering! Derzeit verfügt nur ca. jeder zweite Arbeitnehmer in der privaten Wirtschaft über Ansprüche auf bAV. Der Verbreitungsgrad hängt u.a. von zwei Faktoren ab:

- Unternehmensgröße: In Großunternehmen ist die bAV flächendeckend verbreitet. Der Mittelstand und insbesondere Kleinbetriebe weisen zum Teil deutliche Lücken bei der Versorgung der Mitarbeiter auf.
- Wirtschaftszweig: Kredit- und Versicherungsgewerbe nehmen hier eine Spitzenrolle bei der Verbreitung der bAV ein, im Dienstleistungssektor hingegen ist die bAV nur gering verbreitet.

Z

Zusammenfassung Kapitel 1

Das wichtigste historische Eckdatum der betrieblichen Altersversorgung ist die Einführung des BetrAVG im Jahr 1974.

Im 3-Schichten-Modell wird die Betriebsrente als 2. Schicht (gemeinsam mit der »Riester-Rente«) eingeordnet. Der Arbeitnehmer kann die immer größer werdende Versorgungslücke (beachte demographische Entwicklung!) mit einer Betriebsrente verkleinern.

Arbeitgeber haben gleichfalls Interesse an der betrieblichen Altersversorgung (z.B. Mitarbeiterbindung, Erfüllung des Entgeltumwandlungsanspruches).

T

Testen Sie Ihr Wissen zu Kapitel 1

1. Ordnen Sie den Jahren 1850, 1974, 1992 und 2002 wichtige Entwicklungen der betrieblichen Altersversorgung zu!
2. Woraus bestehen die 3 Schichten der Altersversorgung?
3. Wie hat sich das Rentenniveau der Eckrente in den letzten Jahren entwickelt?

2 Durchführungswege

Lernziel zu Kapitel 2
In Kapitel 2 soll der Lernende die 5 Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung kennen:
Direktversicherung, Direktzusage, Unterstützungskasse, Pensionskasse und Pensionsfonds.
Über die Direktversicherung soll vertieftes Wissen erworben werden.

LZ

Bei den verschiedenen Durchführungswegen der betrieblichen Altersversorgung sind die unterschiedlichen steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Belange sowohl auf der Arbeitgeberseite als auch auf der Arbeitnehmerseite zu beachten.

Durchführungswege
Nachstehend werden die 5 Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung nach § 1 BetrAVG unterschieden:

Die 5 Durchführungswege

- die Direktversicherung (Kapitel 2.1)
- die Versorgung über eine Pensionskasse (Kapitel 2.2)
- die unmittelbare Versorgungszusage, auch Direktzusage oder Pensionszusage genannt (Kapitel 2.3)
- die Versorgung über eine Unterstützungskasse (Kapitel 2.4)
- den Pensionsfonds (Kapitel 2.5)

Finanzierungsformen (wer trägt den wirtschaftlichen Aufwand?)
Man unterscheidet zwischen der arbeitgeberfinanzierten und der arbeitnehmerfinanzierten Form der betrieblichen Altersversorgung.

Die arbeitnehmerfinanzierte Form ist auch bekannt als Gehalts-/ Entgeltumwandlung.

Verbreitung

Verbreitung

Früher war die Direktzusage die am meisten verbreitete Versorgungsform. Heute dominiert im Bereich der Entgeltumwandlung die Direktversicherung.

Anspruchsgrundlage auf Entgeltumwandlung

Arbeitnehmeranspruch auf Entgeltumwandlung

Das Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG) sieht durch Novellierung zum 01. Januar 2002 einen Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung vor. Der Arbeitnehmer kann nun von seinem Arbeitgeber die Einrichtung einer betrieblichen Altersversorgung durch Entgeltumwandlung verlangen.

Direktversicherung als Auffanglösung

Der Arbeitgeber erfüllt den Rechtsanspruch, wenn er einen der 3 Durchführungswege Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds vorgibt. Wenn der Arbeitgeber von sich aus gar kein Angebot macht, können die Arbeitnehmer den Abschluss einer Direktversicherung verlangen.

Wenn sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer einig sind, ist auch die Durchführung über eine Pensionszusage oder Unterstützungskasse möglich.

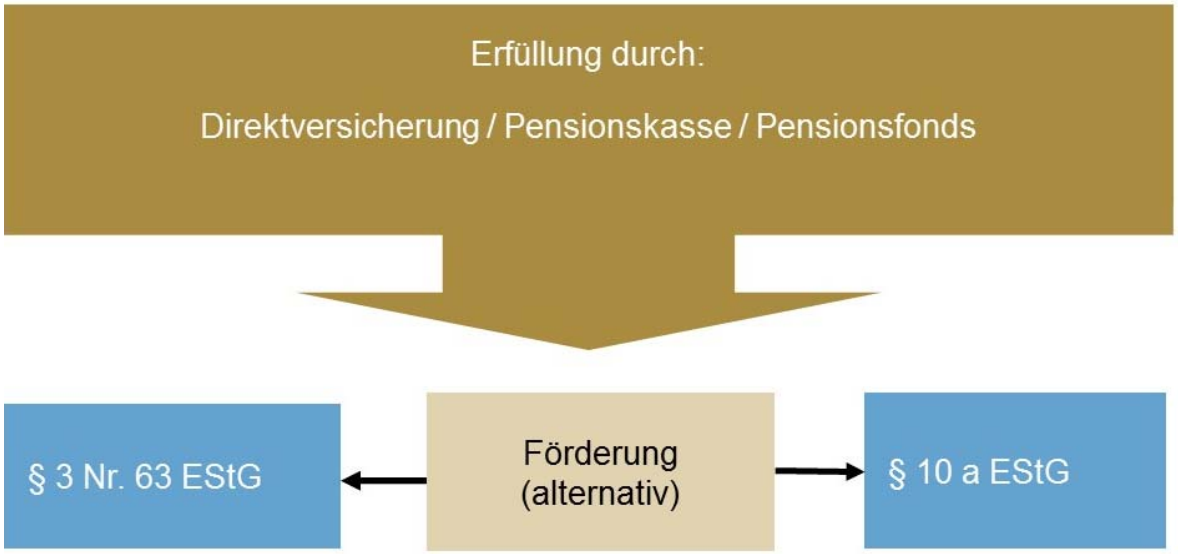
Förderung nach § 10a EStG (»Riester-Förderung«)

Der Arbeitgeber ist auf Wunsch des Arbeitnehmers auch verpflichtet, die Entgeltumwandlung so zu gestalten, dass der Arbeitnehmer hierfür die Förderung der Altersversorgung nach § 10a EStG in Anspruch nehmen kann.

Dies ist nur bei den Durchführungswegen, Pensionskasse, Pensionsfonds und Direktversicherung möglich und auch nur dann, wenn die Leistungen ausschließlich als Renten gezahlt werden.

Um die Förderung zu erhalten, müssen die Beiträge aus individuell versteuertem Entgelt geleistet werden.

Anspruch auf Entgeltumwandlung - § 1a Absatz 1 BetrAVG



Höhe des Entgeltumwandlungsanspruchs

Das Recht des Arbeitnehmers auf Entgeltumwandlung besteht bis zu einem Betrag von 4% der Beitragsbemessungsgrenze West der gesetzlichen Rentenversicherung (gRV).

Der Arbeitnehmer hat einen Entgeltum-wandlungsanspruch auf bis zu 4% der Beitrags-bemessungsgrenze

Betriebsrentenstärkungsgesetz

Wenn ein Arbeitnehmer eine Betriebsrente durch Gehaltsumwandlung abschließt, muss der Arbeitgeber in Zukunft pauschal 15% des Umwandlungsbetrages zuzahlen, wenn er durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge einspart. Zu den Einzelheiten siehe Kapitel 5.

Einfluss der Tarifverträge auf die betriebliche Altersversorgung

§ 17 Absatz 5 BetrAVG stellt klar, dass das Tarifgehalt nur umgewandelt werden darf, wenn der Tarifvertrag eine ausdrückliche Genehmigung enthält (sog. Öffnungsklausel). Die meisten Tarifverträge haben mittlerweile Öffnungsklauseln und erlauben eine Entgeltumwandlung. Übertarifliches Gehalt kann immer umgewandelt werden.

Tarifbindung (Tarifgehalt) liegt nur vor, wenn der Arbeitgeber Mitglied im Arbeitgeberverband und der Arbeitnehmer Gewerkschaftsmitglied oder ein Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt worden ist.

Voraussetzung für Tarifbindung: Arbeitgeber im Arbeitgeberverband und Arbeitnehmer Gewerkschaftsmitglied

Außerdem dürfen die Tarifverträge vom Gesetz abweichende Regelungen für die Ausgestaltung des Anspruchs auf Entgeltumwandlung regeln.

Anspruchsgrundlagen für eine arbeitgeberfinanzierte bAV

Im Gegensatz zur Entgeltumwandlung kann sich ein Anspruch auf arbeitgeberfinanzierte bAV aus Folgenden Rechtsquellen ergeben:

6 Anspruchsgrundlagen

1. Einzelvertrag

Einzelvertragliche Zusage durch individuelle Vereinbarung, auch Individualzusage genannt.

2. Arbeitsvertragliche Gesamtzusage

(auch Einheitsregelung genannt)

Zusage an die Belegschaft, bspw. durch Veröffentlichung einer Ruhegeldordnung am »schwarzen Brett«. Ausdrückliche Annahme nicht erforderlich.

3. Betriebliche Übung

Wenn der Arbeitgeber bAV ohne ausdrückliche schriftliche Zusage über einen längeren Zeitraum gezahlt hat, entsteht ein Rechtsanspruch der Arbeitnehmer auch auf künftige Zahlungen.

4. Gleichbehandlungsgebot

Verbietet die willkürliche, sachfremde Ungleichbehandlung einzelner vergleichbarer Arbeitnehmer.

5. Betriebsvereinbarung

Schriftlicher Vertrag zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

6. Tarifvertrag

Nach § 1 Abs. 1 Tarifvertragsgesetz; wird zunehmend durch tarifvertragliche Regelungen in verschiedenen Branchen wie bspw. in den Bereichen öffentlicher Dienst, im Bauhauptgewerbe, in der

chemischen Industrie, im Versicherungsgewerbe und im Groß- und Einzelhandel ermöglicht.

Von den 6 dargestellten Anspruchsgrundlagen spielen in der Praxis besonders der Einzelvertrag und der Tarifvertrag eine dominierende Rolle.

Durch das **Betriebsrentenstärkungsgesetz** entsteht zukünftig auch ein Anspruch auf einen Arbeitgeber-Zuschuss.

2.1 Direktversicherung

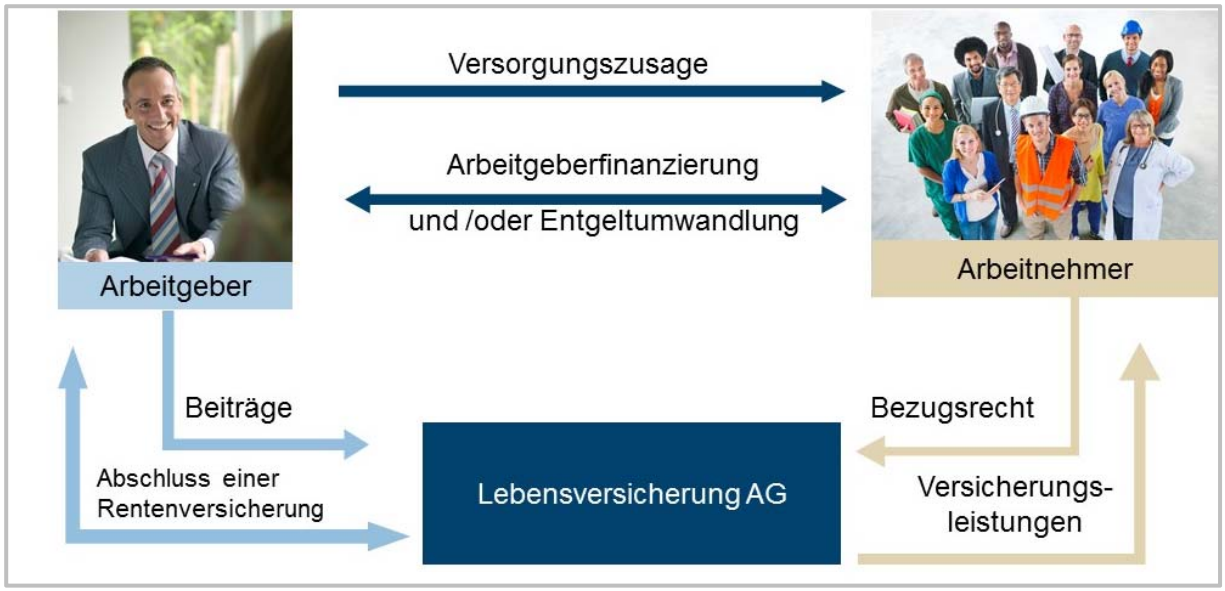
Änderungen durch das AltEinkG

Vor dem Jahr 2005 hatte die Direktversicherung eine Sonderstellung in der bAV (z.B. vorgelagerte Pauschalbesteuerung – Steuerfreiheit der Kapitalleistung). Direktversicherungen mit Abschluss seit 2005 unterliegen nun dem Prinzip der nachgelagerten Besteuerung.

Da aber für »Altverträge« (Abschluss bis Ende 2004) die »alten« Regelungen weiterhin ihre Gültigkeit behalten (Bestandsschutz), werden diese im Kapitel 2.1.3 gesondert dargestellt und erläutert.

Definition Direktversicherung
Eine Direktversicherung besteht dann, wenn der Arbeitgeber für die betriebliche Altersversorgung eine Rentenversicherung auf das Leben des Arbeitnehmers abschließt und der Arbeitnehmer oder seine Hinterbliebenen hinsichtlich der Leistungen des Versicherers bezugsberechtigt sind. Die Beiträge können wirtschaftlich sowohl vom Arbeitnehmer (durch Gehaltsumwandlung) als auch vom Arbeitgeber gezahlt werden.

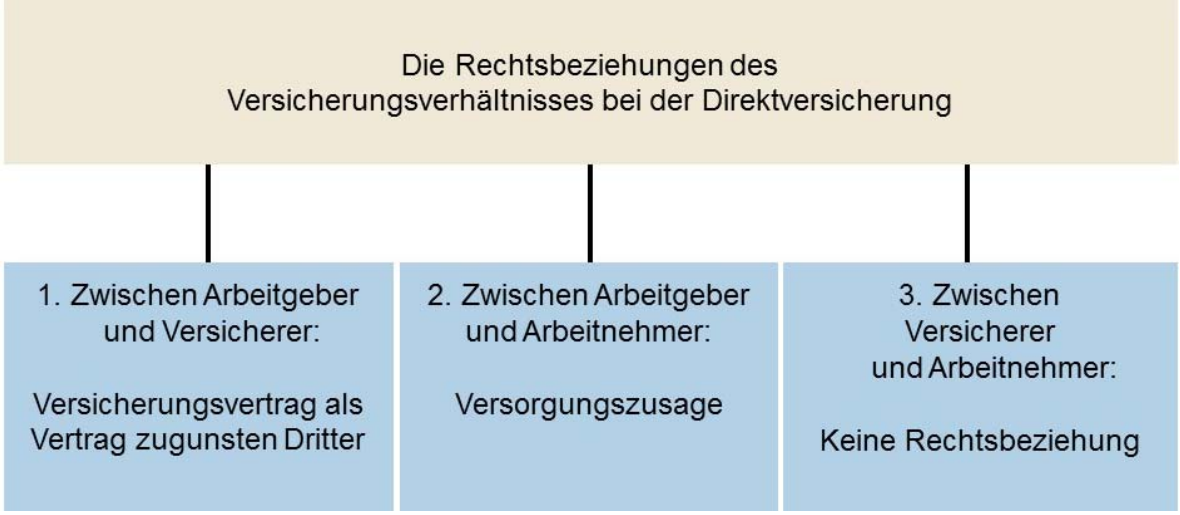
Funktionsweise Direktversicherung



Rechtsbeziehungen bestehen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber sowie zwischen Arbeitgeber und Versicherer.

Zwischen dem Arbeitnehmer und dem Versicherer bestehen keine Rechtsbeziehungen. Nur der Arbeitnehmer und seine Hinterbliebenen sind Bezugsberechtigte aus der Versicherung.

Keine Rechtsbeziehung zwischen Arbeitnehmer und Versicherer



2.1.1 Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 Einkommensteuergesetz (EStG)

2.1.1.1 Merkmale und Leistungsanspruch

Der Arbeitgeber schließt eine Rentenversicherung auf das Leben des Arbeitnehmers ab.

Die Leistung steht dem Arbeitnehmer oder seinen Hinterbliebenen zu (Bezugsrecht).

2.1.1.2 Leistungen der Direktversicherung

Der Versicherer übernimmt das versicherte Risiko (Erlebens- und / oder Todes- und / oder Berufsunfähigkeitsfall).

Als Vertragsformen kommen Tarife in Frage, die eine Auszahlung der Versorgungsleistungen in Form einer lebenslangen monatlichen Rente vorsehen. Eine Erlebensfallrente kann auf Antrag auch kapitalisiert werden.

Erlebensfallleistungen (Rente oder Kapital) aus der betrieblichen Altersvorsorge (also auch aus der Direktversicherung) sind erst ab einer bestimmten **Altersgrenze** gesetzlich zulässig:

- Erteilung der Versorgungszusage **bis 31.12.2011**:
  Altersgrenze ist das **60. Lebensjahr**[1]
- Erteilung der Versorgungszusage **ab dem 01.01.2012**:
  Altersgrenze ist das **62. Lebensjahr**[1]

[1] Bei der betrieblichen Altersvorsorge wird stets auf das begonnene (nicht vollendete) Lebensjahr abgestellt.

Die Leistungen der Direktversicherung bestehen aus:

- Vermögensaufbau
- Absicherung der Hinterbliebenen
- Absicherung der Arbeitskraft

Wenn die Beiträge zu einer Zusage bis 31.12.2011 später **außerplanmäßig erhöht** werden, so gilt für daraus entstehende Erlebensfallleistungen ebenfalls die Altersgrenze von 60 Jahren.

Abhängig vom konkreten Versicherungstarif können aber auch höhere Altersgrenzen festgelegt worden – bei den oben dargestellten Altersgrenzen handelt es sich jeweils um die gesetzlichen Regelungen für den frühesten Rentenbeginn.

2.1.1.3 Bezugsrecht (Erlebensfall)

Im Erlebensfall ist der Arbeitnehmer bezugsberechtigt.

Ein unwiderrufliches Bezugsrecht ist bei der Direktversicherung durch **Entgeltumwandlung** gesetzlich vorgeschrieben (BetrAVG). Demnach ist der Arbeitnehmer von Beginn an uneingeschränkt bezugsberechtigt. Bei Kündigung besteht immer ein Anspruch auf Mitgabe des Vertrages (durch Versicherungsnehmer-Wechsel). Zudem besteht auf diese Weise ein Schutz für den Fall der Insolvenz des Arbeitgebers.

Bei einer **arbeitgeberfinanzierten** Direktversicherung gilt: Das Bezugsrecht zugunsten des Arbeitnehmers ist zunächst unwiderruflich mit Vorbehalt. Das bedeutet, dass der Arbeitnehmer erst mit Erreichen der gesetzlichen Unverfallbarkeit (drei Jahre Zusage, Vollendung des 21. Lebensjahres, siehe Kapitel 4.2) einen Rechtsanspruch auf die Versicherungsleistungen erhält (z.B. auf Mitgabe des Vertrages bei Kündigung). Das Bezugsrecht kann also vom Arbeitgeber vor Eintritt der gesetzlichen Unverfallbarkeit widerrufen werden – aber nur bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses (nicht im bestehenden Arbeitsverhältnis!).

2.1.1.4 Hinterbliebenenabsicherung

Bei der betrieblichen Altersversorgung hat der Gesetzgeber einen engen Rahmen im Bereich der sog. versorgungsberechtigten Hinterbliebenen gesetzt. Nur diese können in gewünschter Höhe abgesichert werden. Bei allen anderen ist die Todesfall-Leistung auf max. 8.000 EUR begrenzt.

Besonderheit Hinterbliebenenabsicherung – Von der Finanzverwaltung anerkannte »Hinterbliebene«

Eheleute (auch ehemalige)	Kinder	Lebensgefährten
Oder eingetragene Lebenspartner (auch ehemalige)	Wenn kindergeldberechtigt	Voraussetzung: Gemeinsame Wohnung

Alle anderen Bezugsberechtigten: erhalten max. 8.000 € Todesfall-Leistung (§ 150 Abs. 4 VVG i.V. mit § 15 AO)

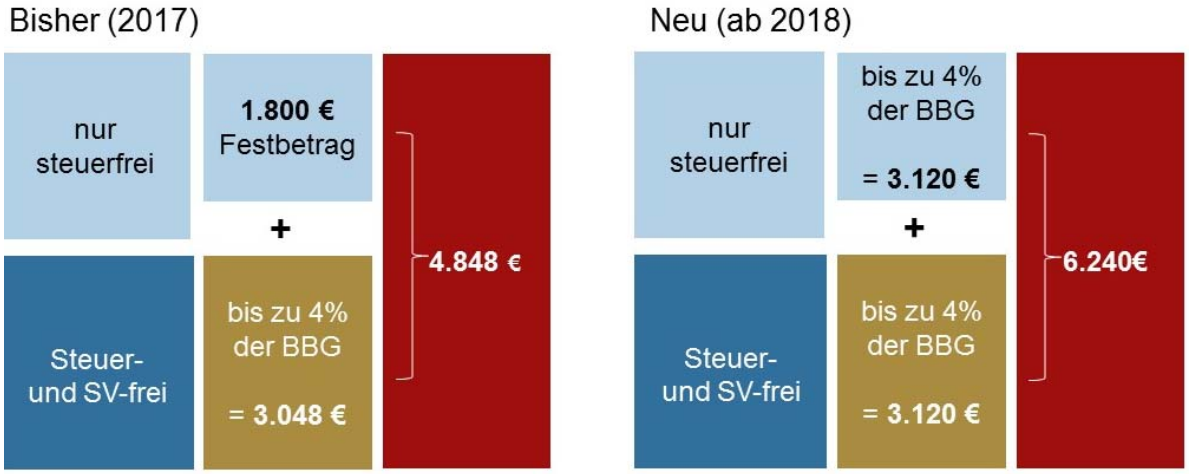
Anders als bei der Direktversicherung nach § 40b EStG (Altverträge): hier freie Vererbbarkeit

2.1.1.5 Beiträge zur Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 EStG

Ab dem 01.01.2018 gibt es weiterhin den steuer- und sozialversicherungsfreien Beitrag in Höhe von 4 % der Beitragsbemessungsgrenze (gesetzliche Rentenversicherung / West). Der bisherige zusätzliche Festbetrag in Höhe von 1.800 € entfällt.

Stattdessen gibt es einen zusätzlichen Betrag i. H. v. 4 % der Beitragsbemessungsgrenze. Er ist nur steuer-, aber nicht sozialversicherungsfrei. Die Pauschalbesteuerung für vor 2005 erteilte Zusagen (d.h. Direktversicherungen nach § 40 b EStG) bleibt erhalten und mindert lediglich diesen zusätzlichen steuerfreien Beitrag.

Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 EstG Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit der Beiträge (Jahresbetrachtung)



Die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung:

- Abschluss im Rahmen eines 1. Dienstverhältnisses
- Nur Rententarife zulässig
- Max. Beitrag 4% der Beitragsbemessungsgrenze (West) in der gRV p.a. zzgl. 1.800 € p.a. – soweit keine Direktversicherung bei demselben Arbeitgeber nach § 40b EstG besteht oder bestand
- Keine Befreiung bei Förderung der Direktversicherung nach § 10aEStG

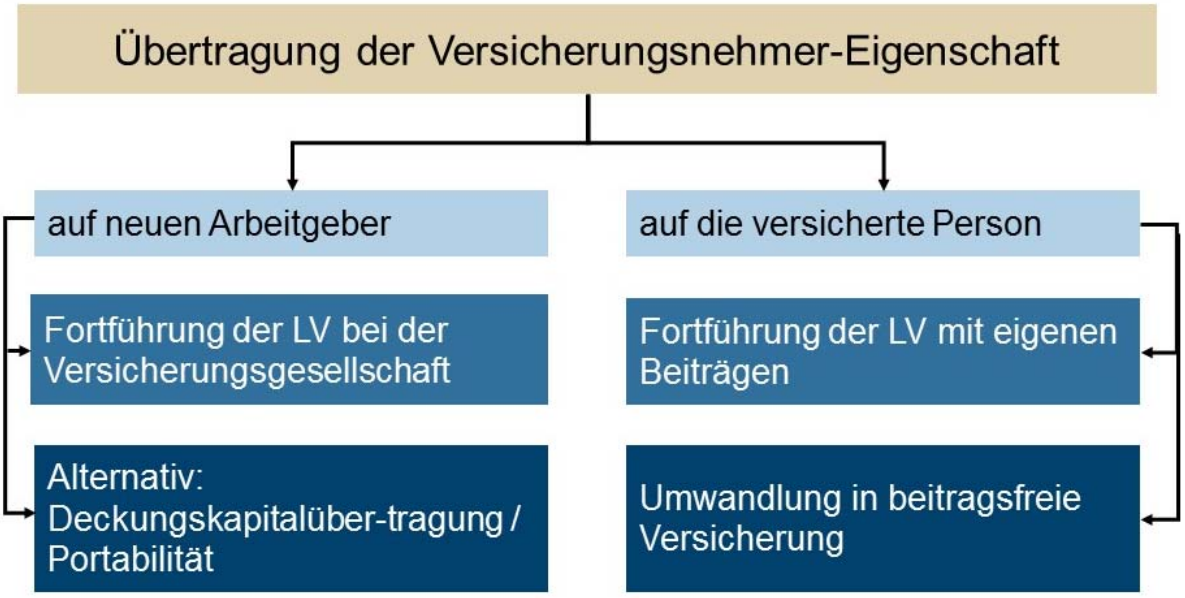
Soweit der Arbeitgeber für die Beiträge aufkommt (arbeitgeberfinanzierte Direktversicherung), sind das für ihn (gewinnmindernde) Betriebsausgaben.

2.1.1.6 Versicherungsvertragliche Regelung

Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses kommt die versicherungsvertragliche Regelung zur Anwendung. Dies bedeutet, dass der Vertrag dem Arbeitnehmer »mitgegeben« werden kann bzw. muss[1].

Hierbei wird die VN-Eigenschaft entweder auf den neuen Arbeitgeber oder auf den ausgeschiedenen Arbeitnehmer (AN) übertragen. Wird der Vertrag auf den ausgeschiedenen AN übertragen, kann dieser den Vertrag privat fortführen. Die Beiträge sind ab dann nicht mehr steuerfrei. Die aus diesen Beiträgen entstehenden Leistungen unterliegen im Alter der Ertragsanteil-Besteuerung. Für das während der Betriebszugehörigkeit angesparte Guthaben, bleibt es jedoch bei der nachgelagerten Besteuerung.

Versicherungsvertragliche Regelung



[1] Voraussetzung: Eintritt der gesetzlichen Unverfallbarkeit (Kap. 4.2)

2.1.1.7 Vorteile der Direktversicherung

Einige wichtige Vorteile der Direktversicherung (nach § 3 Nr. 63 EStG)

Arbeitnehmer	Arbeitgeber
Steuerersparnis bis 8% BBG	AG-finanzierte Beiträge = Betriebsausgaben
Sozialabgabenersparnis bis 4% BBG	Sozialabgabenersparnis bis 4% BBG
Private Fortführung möglich (aus dem Netto)	Keine Beiträge zum Pensionssicherungsverein
Ergänzung der Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenenabsicherung	Keine Gebühren
	Keine Bilanzierung
	Keine Kosten und Pflichten bei Ausscheiden des Arbeitnehmers
	Mitarbeiterbindung, -findung

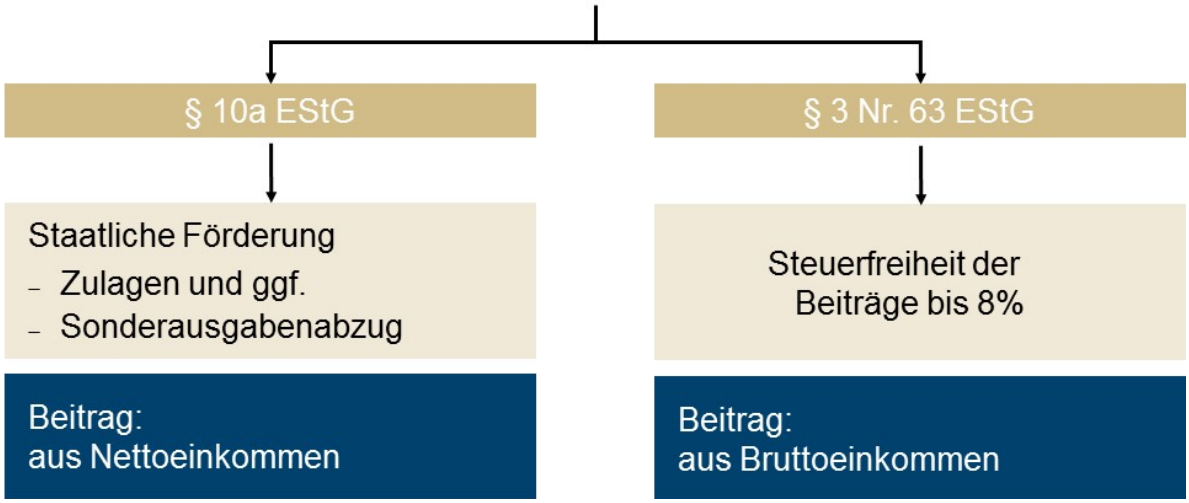
2.1.2 Fördervarianten der Direktversicherung (§ 10a EStG / § 3 Nr. 63 EStG)

2.1.2.1 Förderung der Beiträge

Der Arbeitnehmer kann die Nutzung der Förderung nach § 10a EStG (Riesterförderung) im Rahmen der Direktversicherung, der Pensionskasse bzw. des Pensionsfonds verlangen (§ 1a Abs.3 BetrAVG).

Förderung der Direktversicherung entweder nach § 3 Nr.63 EStG oder nach § 10a EStG (Riesterförderung)

Direktversicherung: 2 Fördervarianten



Soweit der Arbeitgeber für die Beiträge aufkommt (arbeitgeberfinanzierte Direktversicherung), sind das für ihn (gewinnmindernde) Betriebsausgaben.

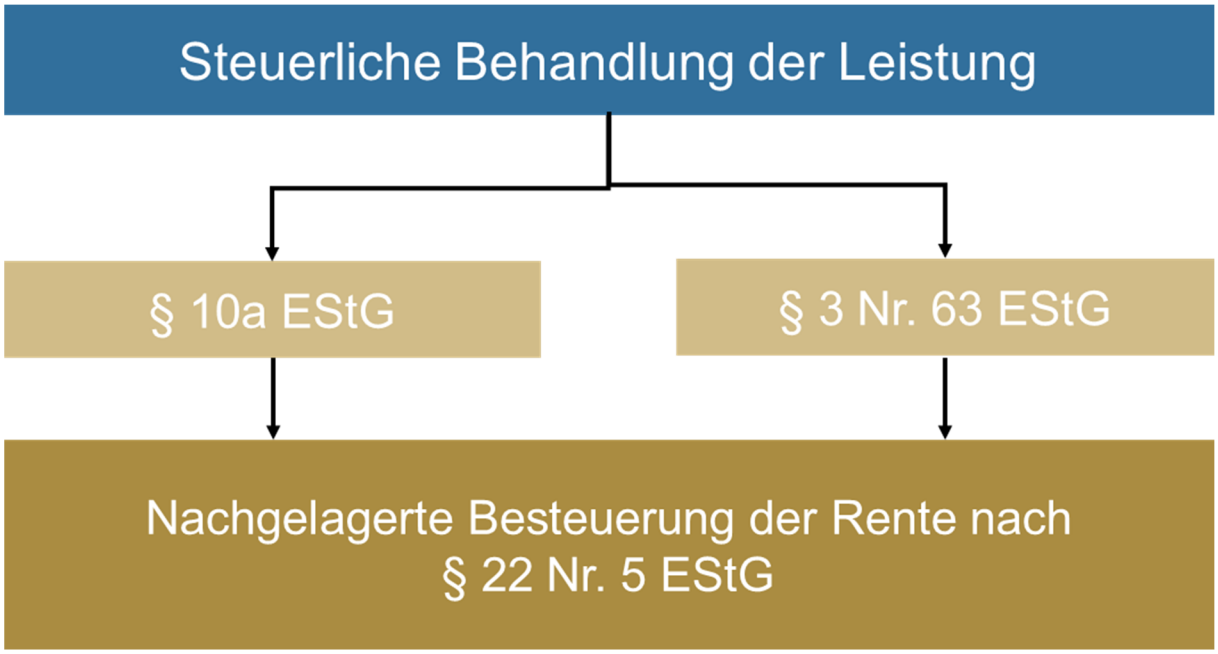
Der Beitrag wird bei Riesterförderung aus dem Nettoeinkommen (nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben) aufgebracht. Der Arbeitnehmer erhält vom Staat eine Zulage, die vom Familienstand und der Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder abhängig ist. Sofern der Abzug des Beitrages als Sonderausgaben günstiger ist, erfolgt dies im Rahmen der Steuererklärung.

2.1.2.2 Versteuerung und Verbeitragung von Leistungen aus Direktversicherungen

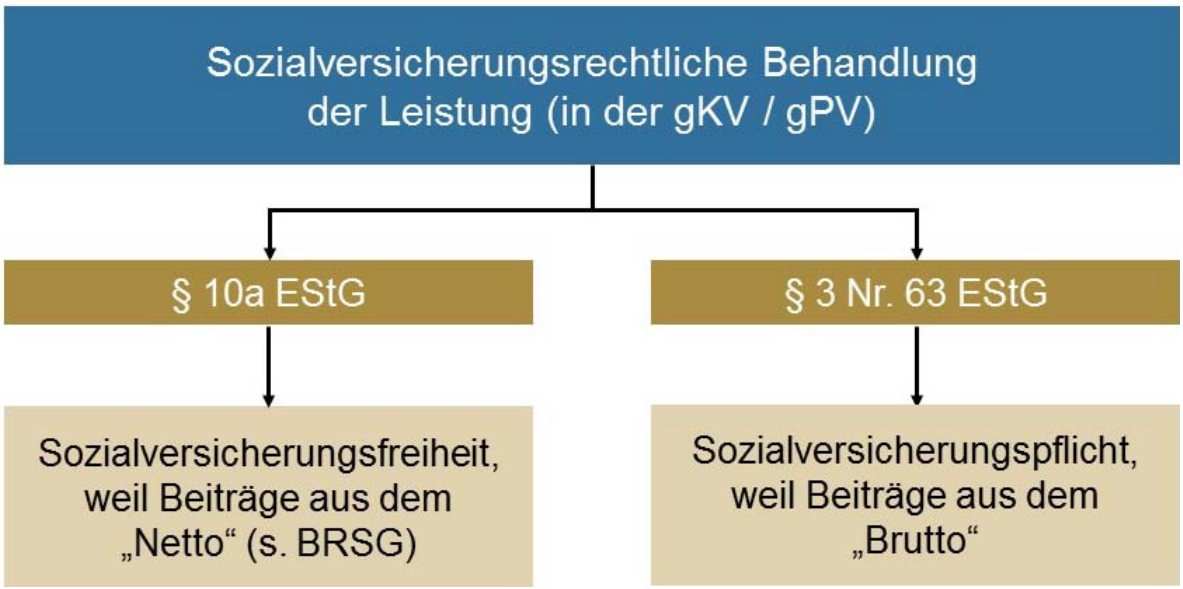
Der Altersentlastungsbetrag[1] nach § 24a EStG kann steuermindernd wirken, soweit er noch nicht anderweitig ausgeschöpft ist.

[1] In 2018: 19,2% der Einkünfte p.a., max. aber 912 € p.a. – wird für Rentenbeginne bis 2040 auf Null abgeschmolzen.

Direktversicherung: Besteuerung der Leistung



Direktversicherung - Verbeitragung (Sozialversicherung) der Leistung



Auszahlungen aus der Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 EStG sind sozialversicherungspflichtig in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Das gilt für Rentenzahlungen und Kapitalabfindungen.

„Geriesterte“ Direktversicherungen sind sozialversicherungsfrei in der Rentenphase, weil sie aus dem Netto-Einkommen finanziert wurden (Regelung aus den BRSG, siehe Kapitel 5)

2.1.3 Förderung nach § 40b EStG (»Altverträge«)

Wie am Anfang dieses Kapitels bereits erwähnt, bestand bis zum 31.12.2004 die Möglichkeit, Direktversicherungen mit Förderung nach § 40b EStG abzuschließen. Solche Verträge genießen Bestandsschutz.

Diese Verträge unterscheiden sich insbesondere durch die steuerliche Behandlung:

- Beiträge bis 1.752 EUR p.a. werden mit einem Pauschalsteuersatz von 20% belegt (zzgl. Solidaritätszuschlag und pauschaler Kirchensteuer).
- Dafür sind die Auszahlungen steuerbegünstigt: Lebensversicherungen sind i.d.R. steuerfrei (Voraussetzung: 12-jährige Mindestlaufzeit, 5-jährige Mindestbeitragszahlungsdauer, 60%-Mindesttodesfallschutz). Bei Rentenversicherungen wird nur der Ertragsanteil besteuert.

Hinsichtlich der sozialversicherungsrechtlichen Behandlung gilt:

- Entgeltumwandlungsbeiträge sind nur dann sozialversicherungsfrei, wenn sie aus Sonderzahlungen (Urlaubs-/ Weihnachtsgeld) stammen.
- Zahlt der Arbeitgeber die Beiträge, so sind diese von der Sozialversicherungspflicht befreit.
- Auszahlungen sind in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung zu verbeitragen.

Direktversicherung nach § 40b EStG (»Altverträge«)

	Steuer	Sozialversicherung
Beitragszahlphase	Pauschalsteuer 20% (auf max. 1.752 € p.a.)	Entgeltumwandlung[1]: SV-Freiheit AG-finanzierte Beiträge: SV-Freiheit
Leistungsphase	LV: Steuerbefreiung Rente: Besteuerung des Ertragsanteils	Beitragspflichtig (gKV / gPV)

Die tatsächlich gezahlten Beiträge zu einer solchen Direktversicherung mindern das Beitragsvolumen des § 3 Nr. 63 EStG.

2.2 Pensionskasse

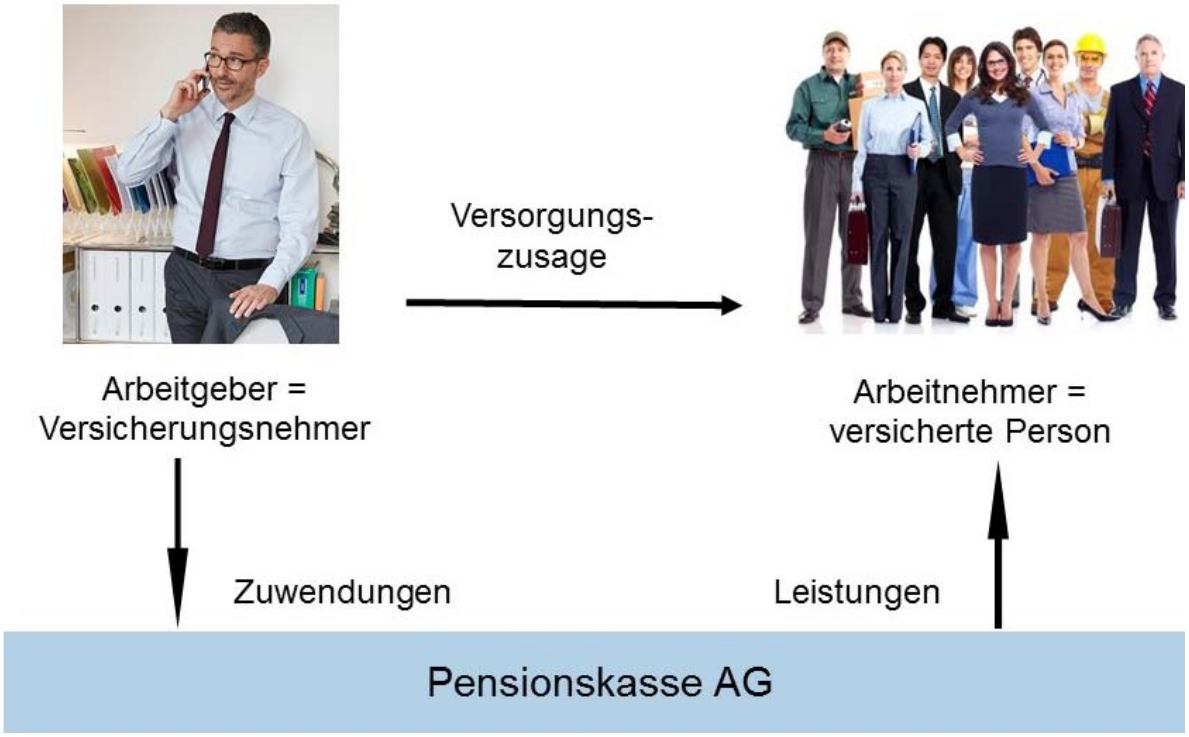
Definition Pensionskasse

Die Pensionskasse ist eine rechtlich selbstständige Versorgungseinrichtung in der Rechtsform eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit (VVaG) oder einer Aktiengesellschaft. Man unterscheidet Firmen-Pensionskassen (von Arbeitgebern für ihre eigene Belegschaft gegründet) und Wettbewerbs-Pensionskassen (häufig von Lebensversicherern gegründet).

Die Pensionskasse bietet dieselben Leistungsarten wie eine Lebensversicherung und erbringt Versorgungsleistungen der betrieblichen Altersversorgung gegen Zahlung von Beiträgen.

Sie unterliegt wie jedes Lebensversicherungsunternehmen der Versicherungsaufsicht durch die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).

Pensionskasse



Rechtsbeziehungen entstehen zwischen Arbeitgeber und Pensionskasse (Vertragspartner). Der Arbeitnehmer erhält im Leistungsfall die Zahlungen direkt von der Pensionskasse.

Pensionskasse nach § 3 Nr. 63 EStG

Ähnlich wie bei der Direktversicherung übernimmt die Pensionskasse das versicherte Risiko (Erlebens- und / oder Todes- und / oder Berufsunfähigkeitsfall) gegen Beitragszahlung. Als Vertragsformen kommen in Frage:

- Rentenversicherungen ohne Todesfallschutz
- Rentenversicherungen mit Todesfallschutz
  (= Hinterbliebenenrenten)
- Wahlweise Berufsunfähigkeitszusatzversicherung

Eine Erlebensfallrente kann auf Antrag auch kapitalisiert werden.

Die Leistung der Pensionskasse besteht aus:

- Vermögensaufbau (Rente oder Kapitalabfindung)
- Absicherung der Hinterbliebenen
- Absicherung der Arbeitskraft

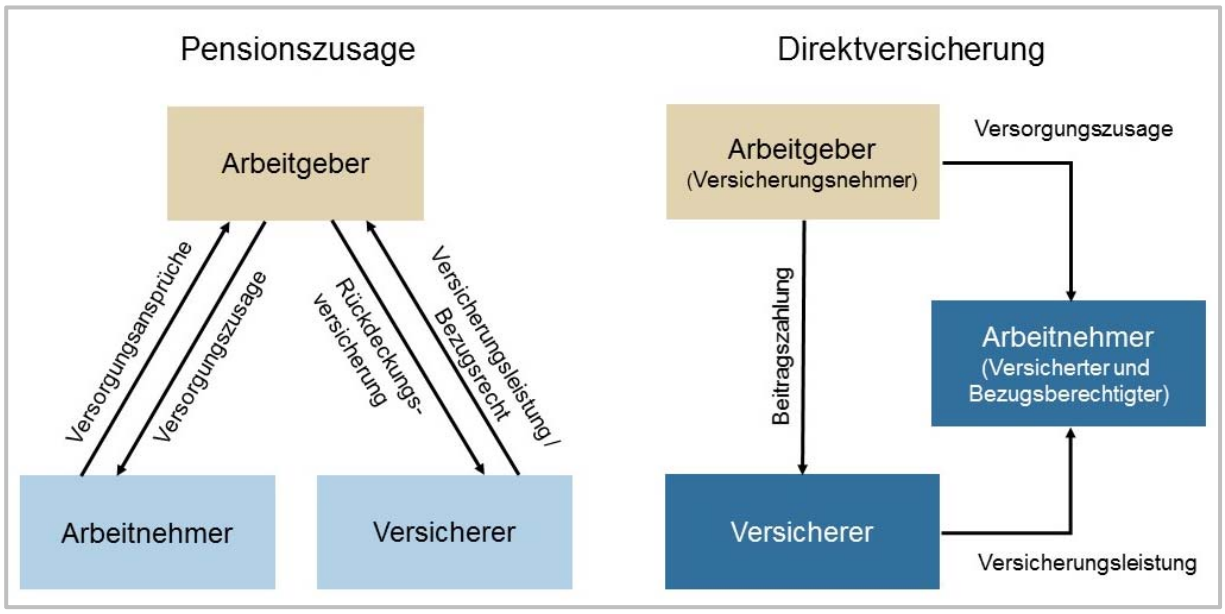
Da die Wettbewerbs-Pensionskasse nach § 3 Nr. 63 EStG arbeitsrechtlich, sozialversicherungsrechtlich und steuerlich mit der bereits beschriebenen Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 EStG nahezu identisch ist, kann auf eine genauere Betrachtung der Pensionskasse verzichtet werden.

2.3 Pensionszusage (Direktzusage) als betriebliche Ruhegeldverpflichtung

Definition Direktzusage (Pensionszusage)

Bei der Direktzusage verspricht der Arbeitgeber unmittelbar seinen Arbeitnehmern bei Eintritt des Versorgungsfalls eine Betriebsrente (oder Kapitalzahlung). Versorgungsfälle können Tod, Erleben oder Berufsunfähigkeit sein. Arbeitsrechtlich entstehen ausschließlich Rechtsbeziehungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Pensionszusage – Direktversicherung Gegenüberstellung



2.3.1 Merkmale und Leistungsanspruch

Einziger bilanzierungspflichtiger Durchführungsweg

- **Arbeitgeber**
  In der Bilanz müssen Pensionsrückstellungen gebildet werden. Die Zuführungen zur Pensionsrückstellung schmälern den (steuerpflichtigen) Gewinn und verschaffen dem Unternehmen so zusätzliche Liquidität.
- **Arbeitnehmer**
  Der Arbeitnehmer hat bei einer Direktzusage einen Rechtsanspruch unmittelbar gegen den Arbeitgeber (daher spricht man auch von einer unmittelbaren Zusage).

2.3.2 Behandlung der Direktzusage beim Arbeitgeber

Voraussetzungen für die steuerrechtliche Anerkennung der Pensionsverpflichtungen (§6a EStG)

Die steuerrechtliche Anerkennung der Pensionsverpflichtungen ist u.a. an 3 Voraussetzungen geknüpft:

- Rechtsverbindlichkeit der Ruhegehaltsverpflichtungen (Rechtsanspruch des Pensionsberechtigten)
- Pensionszusage darf keine Pensionsleistungen in Abhängigkeit von künftigen gewinnabhängigen Bezügen (bspw. Tantiemen) enthalten
- Schriftliche und steuerunschädliche Zusage nach § 6a Abs. 1 Nr. 3 EStG

Für die Bildung von Rückstellungen sind die o.g. Voraussetzungen (und weitere) zu erfüllen. Darüber hinaus ist eine sog. verdeckte Gewinnausschüttung zu vermeiden. Bei den umfangreichen Kriterien, die zu prüfen sind, ist auch zu unterscheiden, ob die Zusage einem beherrschenden Gesellschafter und Geschäftsführer einer GmbH oder einem Angestellten erteilt wird. Im Rahmen der vorliegenden Einführung kann hierauf nicht eingegangen werden.

Vorteile und Anforderungen der Direktzusage für den Arbeitgeber

- **Vorteile**
  - Es ergibt sich ein Steuerstundungseffekt, da der »Wert« der Pensionszusage in der Bilanz als Pensionsrückstellung gewinnmindernd gebucht wird = Steuervorteil!
  - Beiträge der Rückdeckungsversicherung sind Betriebsausgaben.
  - Die Auszahlung der Rückdeckungsversicherung ist / kann bilanzneutral sein.
  - Bei entsprechender Gestaltung der Rückdeckungsversicherung ist das Leistungsversprechen risikolos finanziert.
  - Beiträge und Leistungen sind in deutlich größerem Umfang als bei den nach § 3 Nr. 63 EStG geförderten Durchführungswegen möglich.
  - Bei Ausscheiden des Arbeitnehmers Beschränkung der Pensionsverpflichtungen auf den ratierlichen Anspruch (siehe Kap. 4.2) oder auf den Rückkaufswert.

- **Anforderungen beim Arbeitgeber**
  - Pensionszusage und Rückdeckungsversicherung sollten deckungsgleich sein.
  - »Betriebsrentner« müssen »verwaltet« werden.

- Bilanzgutachten müssen erstellt werden (Serviceleistung des Versicherers).
- Eine zu geringe Rückdeckungsversicherung führt zu Problemen bei der Unternehmensbewertung und -veräußerung.
- Beitragspflicht für den Insolvenzschutz beim PSV (s. Kap. 4.6). Dies gilt nur für Pensionszusagen an Arbeitnehmer, nicht an beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH.

2.3.3 Finanzierungsmöglichkeiten des Arbeitgebers

Bei den Finanzierungsmöglichkeiten des Arbeitgebers unterscheidet man zwischen der internen und der externen Finanzierung.

Bei der internen Finanzierung wird eigenes Kapital eingesetzt und die Risiken aus der Pensionszusage werden nicht ausgelagert. Bei der externen Finanzierung (bspw. Rückdeckungsversicherung) werden die Risiken auf eine Versicherungsgesellschaft übertragen.

Rückdeckung durch die Rückdeckungsversicherung
Eine Rückdeckungsversicherung wird vom Arbeitgeber als Versicherungsnehmer und Bezugsberechtigten auf die Versicherungsleistung aus betrieblichem Interesse abgeschlossen. Sie dient insbesondere der finanziellen Absicherung der vom Arbeitgeber übernommenen Versorgungsverpflichtung (Pensionszusage) gegenüber dem Arbeitnehmer.

2.3.4 Steuerliche Behandlung beim Arbeitnehmer

Der Arbeitnehmer muss die Leistungen (wie bei allen anderen Formen der bAV auch) erst bei Empfang (vollumfänglich) nachgelagert versteuern. Der Versorgungsfreibetrag nach § 19 Abs. 2 EStG kann

steuermindernd[1] wirken, soweit er noch nicht anderweitig ausgeschöpft ist.

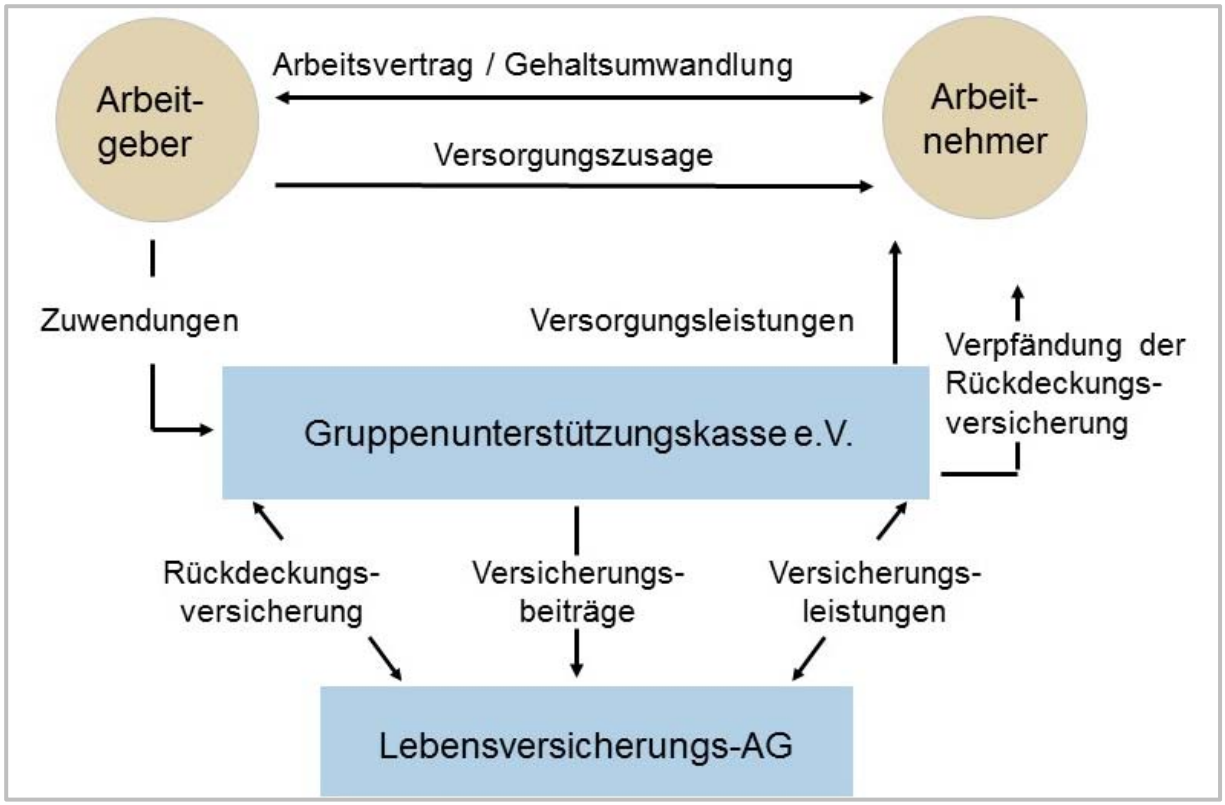
2.4 Unterstützungskasse

Definition Unterstützungskasse

Rechtlich selbständige Versorgungseinrichtung (e.V. oder GmbH), die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung ohne Rechtsanspruch erbringt (durch höchstrichterliche Rechtsprechung besteht jedoch ein faktischer Anspruch). Finanzierung durch die Trägerunternehmen (Arbeitgeber). Durch die Beteiligung an einer Gruppenunterstützungskasse (im Gegensatz zur Einzelunterstützungskasse eines einzelnen Arbeitgebers) können auch kleinere Betriebe diese Versorgungsform nutzen. Unterstützungskassen unterliegen bei der Geldanlage grundsätzlich keinen Vorschriften. Ohne Abschluss einer Rückdeckungsversicherung ist jedoch nur die Bildung eines sog. Reservepolsters zulässig (sog. pauschaldotierte Unterstützungskasse). Die vollständige Ausfinanzierung ist i.d.R. nur durch Abschluss einer Rückdeckungsversicherung möglich; deshalb ist die rückgedeckte Unterstützungskasse weit verbreitet.

[1] Für Rentenbeginne in 2018: 19,2% der Versorgungsbezüge p.a., max. 1.440 € p.a.; + Zuschlag 432 € p.a. - wird für Rentenbeginne bis 2040 auf Null abgeschmolzen.

Unterstützungskasse



2.4.1 Merkmale und Leistungsanspruch

Mittelbare Versorgungsform

Bei der Unterstützungskasse handelt es sich um eine mittelbare Versorgungsform[1]. Das Unternehmen erbringt die Leistungen nicht unmittelbar selbst, sondern lässt es über eine Unterstützungskasse erbringen. Die Unterstützungskasse ist die älteste Form einer betrieblichen Altersversorgung.

Kein formaler Rechtsanspruch

Der Rechtsanspruch des Arbeitnehmers gegen die Unterstützungskasse ist ausgeschlossen. Aufgrund höchstrichterlicher Arbeitsrechtsprechung besteht ein faktischer Anspruch des Arbeitnehmers auf die zugesagten Unterstützungskassenleistungen.

[1] Genauso: Direktversicherung, Pensionskasse /- fonds. Nur die Pensionszusage ist eine unmittelbare Versorgungsform.

Im Fall der rückgedeckten Unterstützungskasse ist das Versorgungskapital immer in Form der Rückdeckungsversicherungen vorhanden. Damit ist gesichert, dass die Versorgungsleistung erbracht wird.

Merkmale der Unterstützungskasse:

- Rechtsfähigkeit der Kasse
- Ausschluss des Rechtsanspruches
- Führung eines Sondervermögens für jeden Arbeitgeber

2.4.2 Steuerliche Gesichtspunkte

Beiträge an die Unterstützungskasse sind für den Arbeitgeber Betriebsausgaben (§4 d EStG).

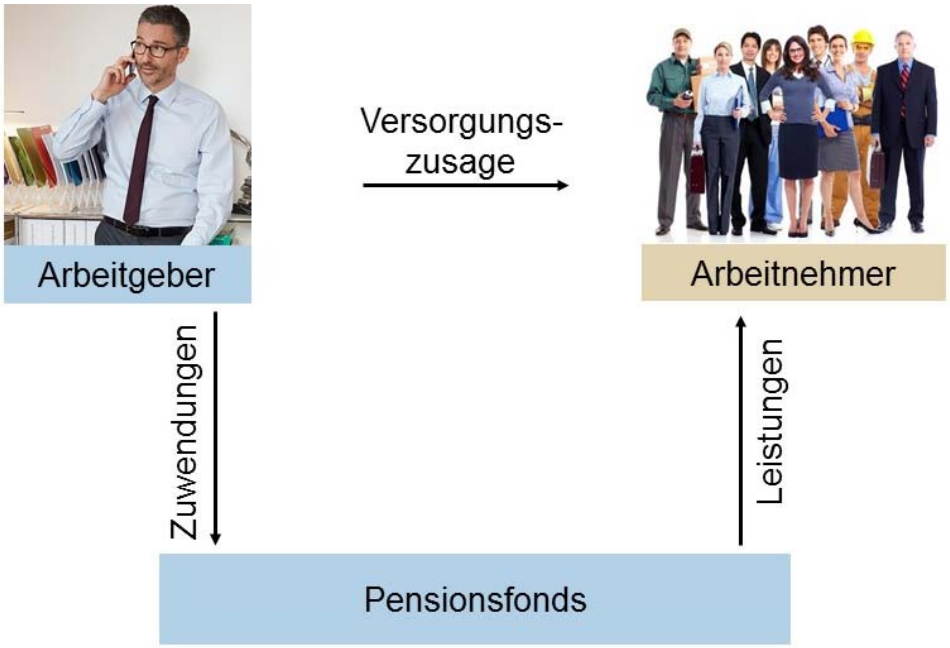
Der Arbeitnehmer muss die Leistungen (wie bei allen anderen Formen der bAV auch) erst bei Empfang (vollumfänglich) nachgelagert versteuern. Wie bei der Pensionszusage kann evtl. der Versorgungsfreibetrag steuermindernd wirken (Kap. 2.3.4).

2.5 Pensionsfonds nach § 112 VAG

Neu seit 2002

Der Pensionsfonds wurde mit dem Altersvermögensbildungsgesetz (AVMG) zum 01.01.2002 erstmals als weiterer Durchführungsweg für die betriebliche Altersversorgung in Deutschland eingeführt.

Pensionsfonds



2.5.1 Merkmale und Leistungsanspruch

Der Pensionsfonds ist verpflichtet, als rechtsfähige Versorgungseinrichtung ausschließlich Altersrentenleistungen zu erbringen, die aber Invaliditätsleistungen oder eine Hinterbliebenenversorgung beinhalten können. Leistungen im Alter dürfen als lebenslange Rente oder als (Teil-) Kapitalabfindung gezahlt werden.

Pensionsfonds im Detail

- rechtlich selbstständige Einrichtung, z.B. in Form einer AG (definiert in § 112 VAG)
- mit liberalen Geldanlagemöglichkeiten
- unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin)
- gewährt den Versorgungsberechtigten einen Rechtsanspruch auf die Versorgungsleistungen (bei Alter / Tod / Berufsunfähigkeit)
- Steuerliche Behandlung der Beiträge nach § 3 Nr.63 EStG

2.5.2 Pensionsfonds und Steuer

Beiträge des Arbeitnehmers sind nach § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei (alternativ kann die Förderung nach § 10a EStG gewählt werden). Hinsichtlich der Beitragshöhe gelten hier dieselben Vorschriften wie auch für die Direktversicherung und die Pensionskasse.

Beiträge des Arbeitgebers sind – wie in den anderen bAV-Durchführungswegen auch – Betriebsausgaben.

Die Leistungen aus dem Pensionsfonds sind (vollumfänglich) nachgelagert als sonstige Einkünfte zu versteuern (§ 22 Nr.5 EStG). Ggf. kann der Altersentlastungsbetrag angesetzt werden.

2.6 Besteuerung der Durchführungswege (vereinfachtes Schema)

2.6.1 Besteuerung der Durchführungswege

	Direktversicherung nach §40b EStG	Pensionszusage Unterstützungs-kasse	Pensionskasse Pensionsfonds Direktvers. nach § 3 Nr. 63
Beitrags-zahlung	Pauschalsteuer 20% bis 1.752 € p.a.	Steuerfrei[1]	Steuerfrei bis 8% BBG p.a. abzüglich § 40b Beiträge
	Beiträge sozialversicherungsfrei (Ausnahmen!)		
Auszahlung	Kapital: Steuerfrei Rente: Ertrags-anteil	Nachgelagerte Steuerpflicht (Fünftel-Regelung)	Nachgelagerte Steuerpflicht
	Beitragspflicht in der Kranken- und Pflegeversicherung (nur für gesetzlich Krankenversicherte)		

Für Rentenbeginne vor 2040 können gegebenenfalls der Altersentlastungs- oder der Versorgungsfreibetrag geltend gemacht werden (siehe Kapitel 2.1.2.2 bzw. Kapitel 2.3.4).

Für die **Befreiung der Beiträge von der Sozialversicherung** gelten grundsätzlich dieselben Obergrenzen wie für die Steuerfreiheit. Folgende Besonderheiten sind aber zu beachten:

- Besonderheit Nr. 1: Die Beiträge zu einer Direktversicherung nach § 40 b EStG sind nur dann sozialabgabenfrei, wenn Gehalts-Sonderzahlungen wie z. B. Urlaubs- bzw. Weihnachtsgeld umgewandelt werden.
- Besonderheit Nr. 2: Bei Pensionszusagen und Unterstützungskassen, die durch Entgeltumwandlung finanziert werden, ergibt sich der Maximalbetrag aus 4% der Beitragsbemessungsgrenze.
- Besonderheit Nr. 3: Beiträge zu Verträgen nach § 3 63 EstG, die 4% der BBG überschreiten, sind nicht sozialversicherungsfrei.

2.6.2 Beitragsrechtliche Behandlung

Seit dem 01.01.2004 müssen alle in der gesetzlichen Krankenkasse Versicherten den vollen allgemeinen Beitragssatz auf alle Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zahlen.

Darüber hinaus werden ebenso alle Kapitalzahlungen aus der betrieblichen Altersversorgung (unabhängig vom Durchführungsweg) beitragspflichtig. Für 10 Jahre wird das sozialversicherungspflichtige Einkommen (gKV / gPV) Monat für Monat um 1/120 der Kapitalauszahlung erhöht. Nach Ablauf dieser Frist ist die Beitragspflicht abgegolten.

Für alle privat krankenversicherten Rentner ist nach wie vor nur der Tarifbeitrag zur privaten Krankenversicherung maßgeblich.

2.7 Abtretung, Verpfändung und Beleihung

Der Arbeitgeber hat teilweise die Möglichkeit, Versicherungen der bAV abzutreten, zu verpfänden und zu beleihen.

Im Gegensatz dazu hat der Arbeitnehmer diese Möglichkeit aus folgenden Gründen nicht:

- Während eines bestehenden Arbeitsverhältnisses ist er nicht Versicherungsnehmer und hat daher keine Gestaltungsrechte am Vertrag.
- Nach Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis mit unverfallbaren Anwartschaften und bei Mitgabe des Vertrages sind Abtretung, Verpfändung und Beleihung des während des Arbeitsverhältnisses verdienten Teils gesetzlich verboten (§ 2 Abs.2 Satz 4 BetrAVG).

!

Hinweis

Eine **Abtretung** ist eine vertragliche Übertragung einer Forderung (hier: Versicherungsleistung) vom alten Gläubiger (hier: Arbeitgeber) auf einen neuen Gläubiger. Rechtsgrundlage: § 398 Satz 1 BGB. Die Forderung als solche hat Vermögenswert. Die Abtretung ist daher insbesondere bedeutsam als Zahlungsmittel und Sicherungsmittel für Geld- oder Warenkredite.

Verpfändung ist die rechtsgeschäftliche Sicherung einer Forderung durch Bestellung eines Pfandrechts an beweglichen Sachen, Rechten oder Forderungen (hier: Versicherungsleistung) zugunsten des Pfandgläubigers (Sicherungsnehmers). Rechtsgrundlage: § 1205 BGB. Dem Sicherungsnehmer wird die gesetzliche Befugnis eingeräumt, den Pfandgegenstand zu verwerten, wenn die gesicherte Forderung fällig ist und nicht beglichen wird.

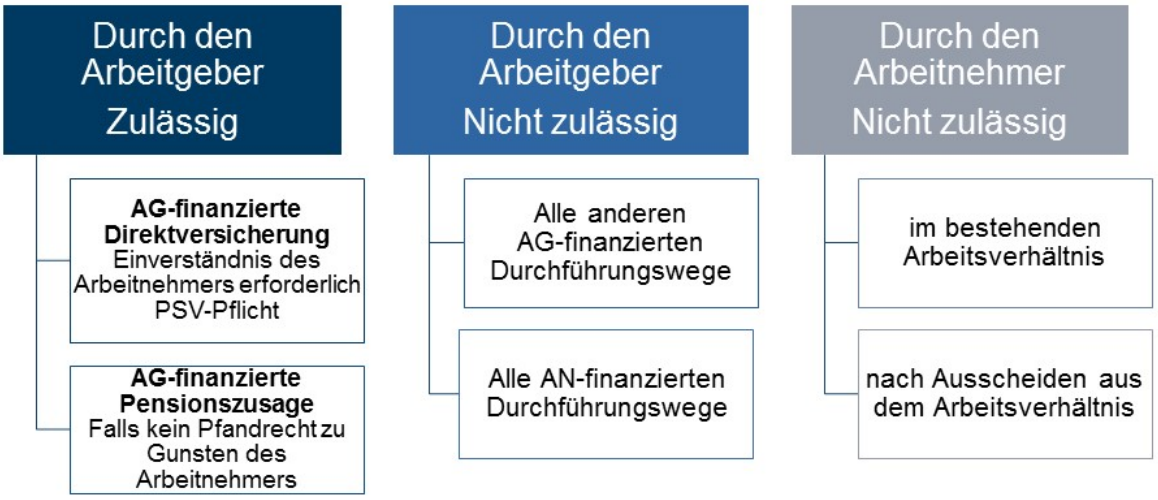
Das **Policendarlehen** ist eine Form des Verbraucherkredits, bei der der Rückkaufswert einer Lebensversicherung als Sicherheit für die Gewährung eines Darlehens verwendet wird. Als Sicherheit können sowohl kapitalgedeckte als auch fondsgebundene Lebensversicherungen verwendet werden.

Die o.g. Möglichkeiten hat der Arbeitgeber nur in den folgenden Fällen:

- Bei einer arbeitgeberfinanzierten Direktversicherung:
  - Ist das Bezugsrecht unwiderruflich zu Gunsten des Arbeitnehmers ausgestaltet, so ist das Einverständnis des Arbeitnehmers erforderlich.
  - Nach Ablauf der Unverfallbarkeitsfristen muss der Arbeitgeber sicherstellen, dass der Arbeitnehmer im Versicherungsfall so gestellt wird, als ob Abtretung, Verpfändung oder Beleihung nicht stattgefunden hätten. Zudem entsteht eine Insolvenzsicherungspflicht über den PSV.
- Bei einer arbeitgeberfinanzierten Pensionszusage, nur wenn kein Pfandrecht zu Gunsten des Arbeitnehmers besteht.

Bei den anderen arbeitgeberfinanzierten Durchführungswegen und insbesondere bei allen Formen der Entgeltumwandlung hat der Arbeitgeber die beschriebenen Möglichkeiten nicht.

Abtretung, Verpfändung, Beleihung



Abtretung = Übertragung einer Forderung
Verpfändung = Sicherung einer Forderung durch ein Pfandrecht
Beleihung = Form des Verbraucherkredits mit LV als Sicherheit

Z

Zusammenfassung Kapitel 2

Die 5 Durchführungswege der bAV sind: Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionszusage, Unterstützungskasse und Pensionsfonds. Alle Durchführungswege können arbeitnehmer- und / oder arbeitgeberfinanziert sein und sehen die Absicherung des Arbeitnehmers bei Alter und / oder Berufsunfähigkeit und / oder der Hinterbliebenen bei Tod vor.

Den Anspruch auf Entgeltumwandlung und Möglichkeit der Förderung nach § 10a EStG (Riester) erfüllen Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds.

Hinsichtlich der steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Behandlung der einzelnen Durchführungswege siehe Kap. 2.6.1 und 2.6.2.

Bei der nach § 3 Nr. 63 EStG geförderten Direktversicherung kann bei Ausscheiden aus dem Betrieb die versicherungsvertragliche Regelung genutzt werden (Übertragung der VN-Eigenschaft auf den neuen Arbeitgeber oder auf den ausgeschiedenen Arbeitnehmer zur privaten Vertragsfortführung). Bei der Hinterbliebenenabsicherung ist der Kreis der versorgungsberechtigten Hinterbliebenen zu berücksichtigen. Vorteile bestehen in der Steuer- und Sozialversicherungsersparnis bzw. für den Arbeitgeber in der Mitarbeiterbindung; Nebenkosten, Verwaltungsaufwand oder Pflichten bei Ausscheiden entstehen keine.

Die Beiträge zur Pensionskasse und zum Pensionsfonds fallen steuerlich ebenfalls in den Geltungsbereich des § 3 Nr. 63 EStG. Die Versorgungsträger sind jedoch eine Pensionskasse AG bzw. ein Pensionsfonds AG.

…

Z

…
Unterstützungskassen und Pensionszusagen erlauben deutlich höhere Beitragsvolumina, sind aber in der Durchführung aufwändiger. Unterstützungskassen übernehmen für den Arbeitgeber die Verwaltung und schließen häufig Rückdeckungsversicherungen zur Ausfinanzierung der Leistungen ab. Pensionszusagen werden unmittelbar vom Arbeitgeber erbracht und sind deshalb zu bilanzieren; sinnvoll ist auch hier der Abschluss einer Rückdeckungsversicherung.

T

Testen Sie Ihr Wissen zu Kapitel 2

1. Was ist eine Direktversicherung?
2. Welche Vorteile hat eine Direktversicherung
   a) für den Arbeitnehmer?
   b) für den Arbeitgeber?
3. Welche Besonderheiten hat die Direktversicherung gegenüber einer privat abgeschlossenen Rentenversicherung (denken Sie z.B. an Besteuerung, Hinterbliebenenabsicherung, Rechtsbeziehungen)?
4. Welche grundsätzlichen Unterschiede zur Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 EStG haben
   a) die 40b-Direktversicherung?
   b) die Pensionskasse und der Pensionsfonds?
   c) die Unterstützungskasse und die Pensionszusage?
5. Wie werden Leistungen aus der bAV versteuert?

3 Einzel- und Kollektivversicherung

Lernziel zu Kapitel 3
Der Lernende soll die Unterschiede zwischen der Einzel- und der Kollektivversicherung kennen.

LZ

Einzelverträge, Kollektiv- und Kollektivrahmenverträge

Kollektiv- und Kollektivrahmenverträge sind der Rahmen, innerhalb dessen einzelne Versicherungen (Einzelverträge) abgeschlossen werden.

Die Kollektivversicherung bietet günstigere Beiträge (geringere Verwaltungs- und Abschlusskosten), erfordert aber immer eine Mindestanzahl von Personen, die versichert werden müssen (sog. Kollektiv). Es können – je nach Tarif – weitere Anforderungen hinzutreten: wie z.B. eine Mindestbeitragssumme.

Vereinfachte Gesundheitsprüfung, vereinfachte Antragsaufnahme

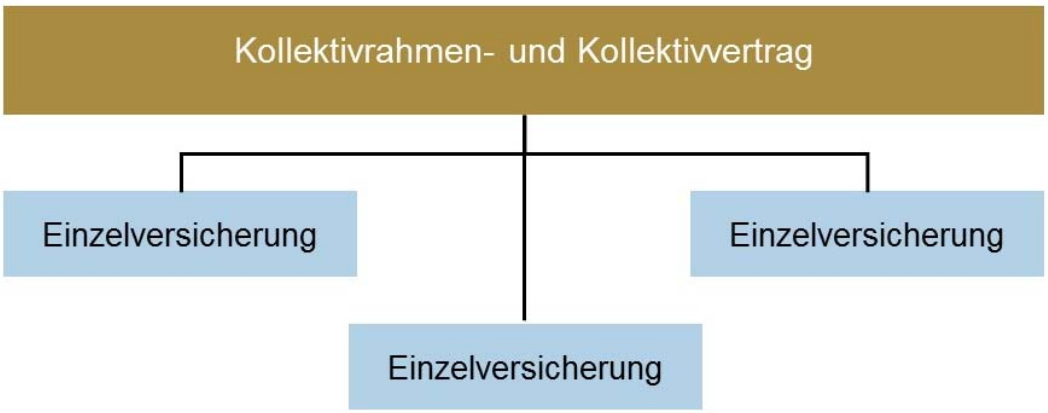
Bei einem entsprechend großen Kollektiv (also eine entsprechend große Anzahl von versicherten Personen) ist u.U. eine vereinfachte Gesundheitsprüfung möglich. Hierbei geht der Versicherer davon aus, dass sich die Risiken der einzelnen Verträge ausgleichen werden (sog. Gegenauslese).

Unabhängig von der (vereinfachten) Gesundheitsprüfung wird die Antragsaufnahme bei großen Kollektiven gegenüber dem Einzelgeschäft vereinfacht.

Versicherungsnehmer

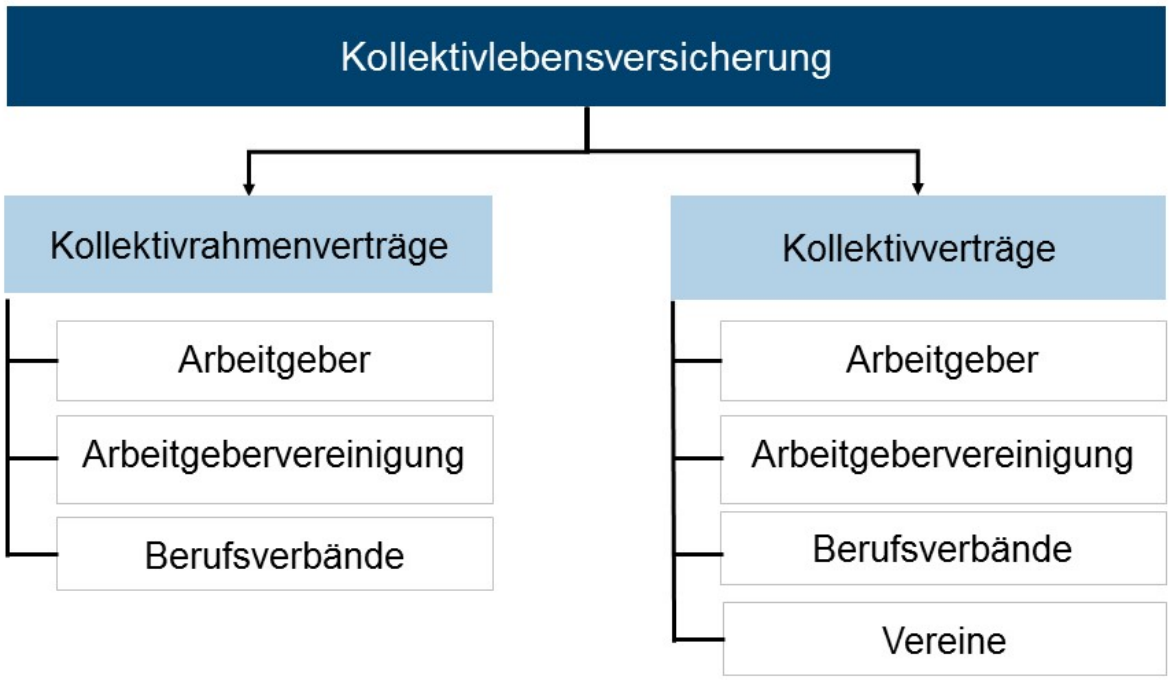
Als Versicherungsnehmer bzw. Vertragspartner des Kollektiv(rahmen)vertrages kommen insb. Arbeitgeber in Frage (betriebliche Altersversorgung). Manchmal können einzelne Arbeitnehmer selbst Versicherungsnehmer werden, wenn ihr Arbeitgeber einen Kollektivrahmenvertrag mit einem Versicherer abgeschlossen hat (private Altersversorgung). Teilweise bieten auch Vereine ihren Mitgliedern über Kollektivverträge günstige Tarife an.

Kollektivlebensversicherung



Der Kollektiv(rahmen)vertrag ist der Mantel innerhalb dessen Einzelversicherungen (auch des Unternehmers) als Privatversicherung oder bAV abgeschlossen werden

Vertragspartner



Kollektivverträge zeichnen sich im Vergleich zu Kollektivrahmenverträgen durch einen höheren Standardisierungsgrad aus; dadurch kann es zu größeren Kostenvorteilen kommen.

Zusammenfassung Kapitel 3

Bei der Kollektivversicherung wird eine Mehrzahl von Personen versichert. Dafür vergünstigt sich der Beitrag; Gesundheitsprüfung und Antragsaufnahme können vereinfacht sein.

Versicherungsnehmer und Vertragspartner des Kollektiv(rahmen)-vertrages ist i.d.R. der Arbeitgeber.

Z

Testen Sie Ihr Wissen zu Kapitel 3

Welche Vorteile bietet der Abschluss von Kollektivverträgen für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Vermittler?

T

4 Arbeitsrechtliche Vorschriften des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG)

Lernziel zu Kapitel 4

In Kapitel 4 soll der Lernende die wichtigsten arbeitsrechtlichen Vorschriften an Hand des BetrAVG kennen lernen, besonders:

- zur Unverfallbarkeit
- zu Abfindungsmöglichkeiten
- zur Insolvenzsicherung
- zur Anpassungsprüfung und
- zum Geltungsbereich

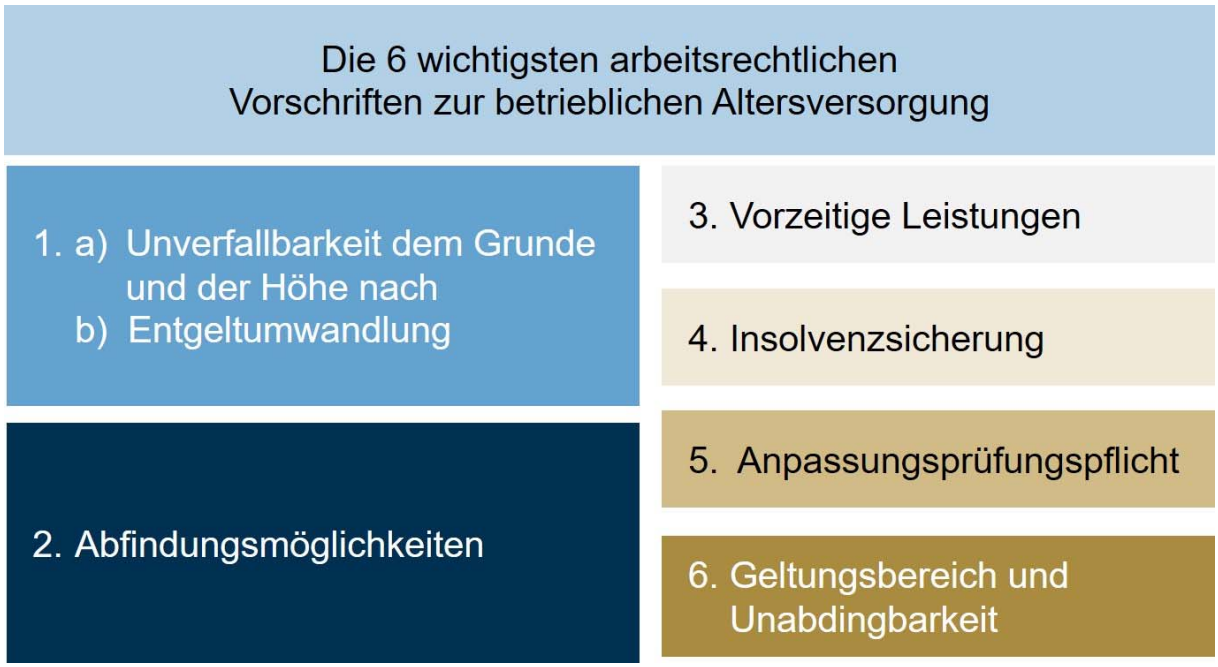
LZ

Das BetrAVG ist in 3 Teile gegliedert:

- 1. Teil: Arbeitsrechtliche Vorschriften
- 2. Teil: Steuerrechtliche Vorschriften
- 3. Teil: Übergangs- und Schlussvorschriften

Nachstehend wird der 1. Teil behandelt.

Die wichtigsten arbeitsrechtlichen Vorschriften sind im BetrAVG in den Paragraphen 1 bis 17 geregelt:



4.1 Entgeltumwandlungsanspruch nach § 1a BetrAVG

Seit 01.01.2002 gilt, dass alle Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung haben.

Zur Erfüllung des Rechtsanspruches tragen Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds bei; Förderung nach § 10a EStG (»Riester-Rente«) ist auf Verlangen des Arbeitnehmers gleichfalls möglich. Der Umwandlungsanspruch beläuft sich auf 4% der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung (West). (Zu den Einzelheiten s. auch Kap. 2).

Der neue Beitragszuschuss bei Entgeltumwandlung ist ebenfalls in § 1a BetrAVG geregelt und wurde durch das BRSG eingeführt, siehe Kapitel 5.

4.2 Unverfallbarkeit (§ 1b und 2 BetrAVG) und Vorgehensweise beim Ausscheiden aus dem Betrieb (§ 2 und 4 BetrAVG)

Unverfallbarkeit: bAV = »Eigentum« des Arbeitnehmers

Das Gesetz regelt in den §§ 1b bis 4 zunächst die Unverfallbarkeit betrieblicher Versorgungsanwartschaften beim Ausscheiden des Arbeitnehmers vor Eintritt des in der Versorgungsregelung vorgesehenen Pensionierungsfalls wie Erreichen der Altersgrenze, Invalidität und Tod.

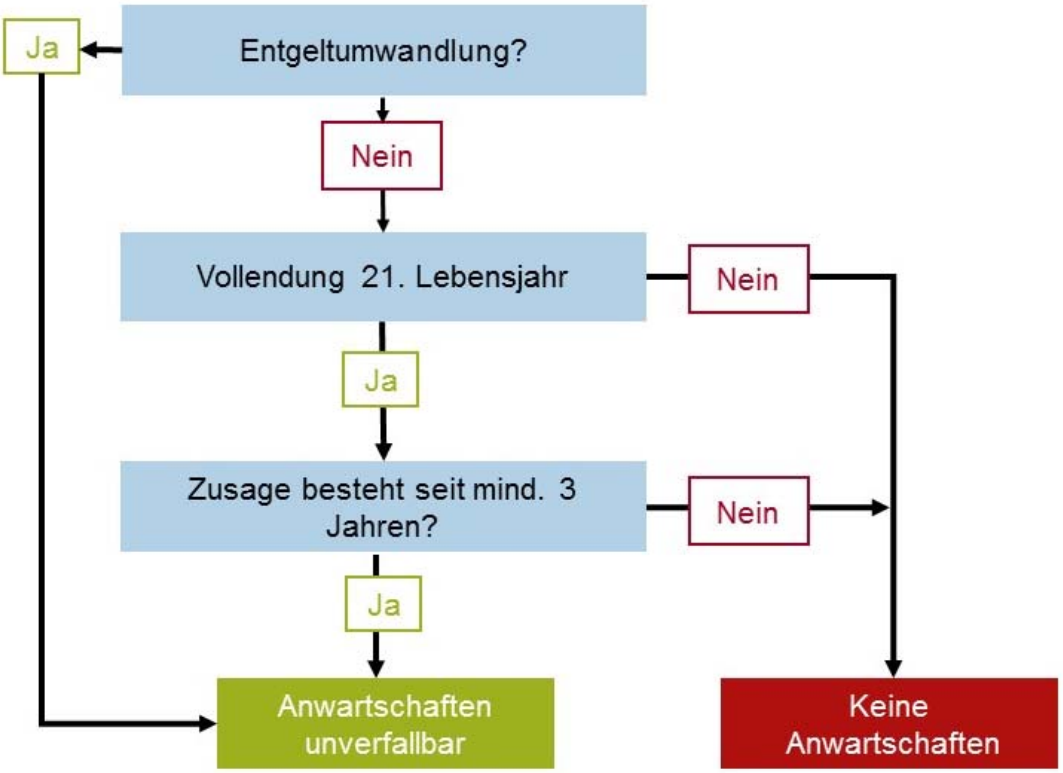
Unverfallbarkeit dem Grunde nach

Bei Zusagen aus Gehaltsumwandlung tritt die gesetzliche Unverfallbarkeit sofort ein.

Arbeitgeberfinanzierte Zusagen werden unverfallbar, wenn zum Zeitpunkt des Ausscheidens

- die Zusage drei Jahre bestanden hat und
- wenn der Mitarbeiter das 21. Lebensjahr vollendet hat.

Prüfung der Anwartschaft



Behandlung der Direktversicherung beim Ausscheiden des Mitarbeiters

Beim Ausscheiden eines Mitarbeiters ist zu unterscheiden, ob die Versicherung unverfallbar oder verfallbar ist.

Fall 1: Die Versicherung ist nicht unverfallbar

Der Arbeitnehmer hat keine Ansprüche gegen den bisherigen Arbeitgeber auf Leistungen aus der Direktversicherung bzw. auf Übertragung oder Mitgabe.

Fall 2: Die Versicherung ist unverfallbar

Versicherungsvertragliche Regelung

Regelfall: Versicherungsvertragliche Regelung nach § 2 Abs. 2 BetrAVG, d.h. »Mitgabe« des Vertrages, die Versicherungsnehmereigenschaft wird entweder auf den neuen Arbeitgeber übertragen oder auf den ausgeschiedenen Arbeitnehmer. Hierbei sind bestimmte Voraussetzungen zu beachten:

- Spätestens 3 Monate nach Ausscheiden muss das Bezugsrecht unwiderruflich zu Gunsten des Arbeitnehmers vereinbart sein und
- es darf keine Abtretung oder Beleihung des Vertrages durch den Arbeitgeber mehr vorliegen und
- es dürfen keine Beitragsrückstände mehr bestehen und
- von Beginn der Versicherung an müssen die Überschussanteile zur Verbesserung der Versicherungsleistung verwendet werden und
- der ausgeschiedene Arbeitnehmer muss versicherungsvertraglich das Recht zur Fortsetzung der Beitragszahlung erhalten.
- Bei Entgeltumwandlung sind diese Voraussetzungen, da gesetzlich vorgeschrieben, erfüllt.

Portabilität

Für Zusagen seit 01.01.2005: Anspruch des Arbeitnehmers auf Übertragung des sog. Übertragungswertes nach § 4 Abs. 3 BetrAVG von der bestehenden Direktversicherung (oder Pensionskasse / Pensionsfonds) auf eine beim neuen Arbeitgeber neu abzuschließende Direktversicherung, Pensionskasse oder einen Pensionsfonds (Portabilität).

Deckungskapitalübertragungsabkommen

Die praktische Umsetzung dieser allgemeinen gesetzlichen Vorschrift erfolgt zwischen den Versicherern im Fall der Direktversicherung und

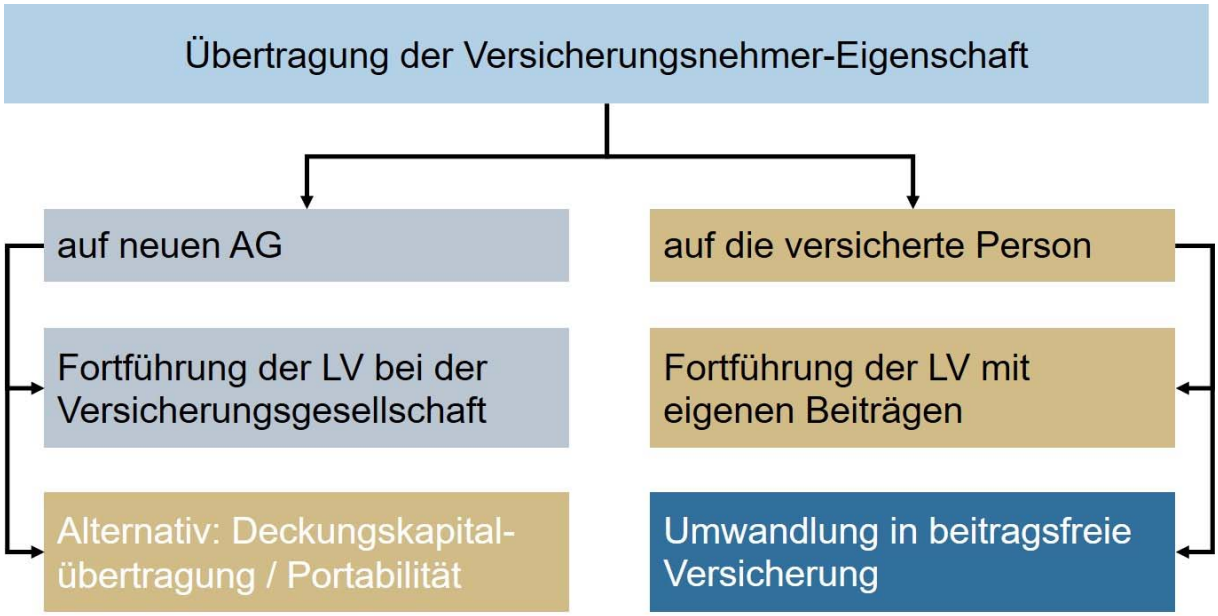
Pensionskasse regelmäßig durch das Deckungskapitalübertragungsabkommen. Dieses ist auch für Verträge mit Abschluss vor 2005 anwendbar; gegenüber einem Arbeitgeber besteht für solche Verträge jedoch kein Rechtsanspruch darauf.

Ausnahmefall: Ermittlung des ratierlichen Anspruchs nach der sog. m/n-Methode nach § 2 Abs.1 BetrAVG.

Ratierlicher Anspruch nach m/n-Methode

Bei diesem Berechnungsverfahren ermittelt sich der unverfallbare Anspruch bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis aus dem Verhältnis zwischen der bis zum Ausscheiden abgeleisteten Dienstzeit (m) und der zwischen der bis zum Pensionierungsalter möglichen Dienstzeit(n). Dieses Verfahren wird deshalb auch m/n-Methode genannt. (Diese Variante kommt häufiger bei Pensionszusagen vor, wenn eine Rente oder Kapitalzahlung in genau definierter Höhe vertraglich vereinbart wird.)

Versicherungsvertragliche Regelung



4.3 Abfindungsmöglichkeiten nach § 3 BetrAVG

In § 3 BetrAVG geht es um die Abfindung von **unverfallbaren Anwartschaften** im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses und von laufenden Leistungen.

§ 3 Abs.1 BetrAVG – **Grundsätzliches Abfindungsverbot** für unverfallbare Anwartschaften

§ 3 Abs.2 BetrAVG – Ausnahme: Abfindung von **Kleinbetragsrenten** zulässig (max. monatliche Rente 1% der Bezugsgröße[1]).

Da die Unverfallbarkeit erst mit Ausscheiden aus dem Betrieb greift, ist eine Abfindung im laufenden Dienstverhältnis jederzeit möglich (ohne summenmäßige Beschränkung).

4.4 Vorzeitige Altersleistung (§ 6 BetrAVG)

Einem Arbeitnehmer, der die Altersrente aus der gRV als Vollrente in Anspruch nimmt, sind auf Verlangen unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen aus der bAV zu gewähren.

Damit soll einem flexiblen Übergang in den Ruhestand Rechnung getragen werden.

Die vorstehenden Ausführungen sind nur dann relevant, wenn der ursprüngliche Leistungsbeginn der bAV auf einen späteren Zeitpunkt als der Beginn der gesetzlichen Rente datiert war.

4.5 Insolvenzsicherung (§§ 7 bis 15 BetrAVG)

Der umfangreichste, 4. Abschnitt des BetrAVG befasst sich in den §§ 7 bis 15 mit der Insolvenzsicherung.

- Zweck ist die Sicherstellung der Ansprüche der Arbeitnehmer und der Betriebsrentner bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers in Gestalt einer Ausfallhaftung.
- Im Ergebnis bleiben die Anwartschaften vorhanden und die Betriebsrenten werden weitergezahlt.

Sicherung der Ansprüche bei Insolvenz

[1] Bezugsgröße 2018 in der gesetzlichen Rentenversicherung (West): 3.045 €

Pensionssicherungsverein a.G. (PSVaG) in Köln

Die unverfallbaren Ansprüche des Versorgungsberechtigten gegenüber dem Arbeitgeber bleiben im Insolvenzfall erhalten und gehen auf den PSVaG über (§ 9 Abs. 2 BetrAVG). Im Einzelnen sind in den §§ 7 bis 15 die Beziehungen zwischen Berechtigtem und dem Träger der Insolvenzsicherung geregelt.

4.6 Anpassungsprüfungspflicht alle 3 Jahre (§ 16 BetrAVG)

Nach § 16 ist keine automatische Anpassung der laufenden Leistungen der betrieblichen Altersversorgung vorgesehen. Vielmehr hat der Arbeitgeber alle 3 Jahre eine Anpassung der **laufenden Leistungen** der betrieblichen Altersversorgung zu prüfen und hierüber nach billigem Ermessen zu entscheiden. Dabei sind besonders die Belange des Versorgungsempfängers und die wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers zu berücksichtigen.

Als Maßstab der Anpassung dient entweder die Steigerung der Lebenshaltungskosten oder der Anstieg der Nettolöhne vergleichbarer Arbeitnehmer.

Alternativ gilt für Zusagen seit 1999 die Anpassungsprüfungspflicht als erfüllt, wenn sich der Arbeitgeber verpflichtet, die laufenden Leistungen um 1% jährlich anzupassen.

Die Anpassungsprüfungspflicht entfällt bei Direktversicherungen und Pensionskassen, wenn ab Rentenbeginn sämtliche Überschüsse zur Erhöhung der laufenden Leistungen verwendet werden.

Weiterhin entfällt die Anpassungspflicht bei sog. Beitragszusagen mit Mindestleistung (z. B. beim Pensionsfonds).

4.7 Geltungsbereich und Unabdingbarkeit (§§ 17 und 18 BetrAVG)

Geltungsbereich: alle Arbeitnehmer

In § 17 Abs. 1 wird der **Arbeitnehmerbegriff** im Sinne des Gesetzes definiert: Angestellte, Arbeiter und Auszubildende.

Unabdingbarkeit

Mit **unabdingbar** (§ 17 Abs. 3) ist gemeint, dass grundsätzlich von den Bestimmungen des Gesetzes nicht zu Ungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden kann.

§ 17 Abs. 5 BetrAVG stellt den Grundsatz der **Tarifautonomie** für die Entgeltumwandlung klar: Tarifvertragliche Regelungen haben Vorrang.

§ 18 BetrAVG enthält Sonderregelungen für die **Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes**.

Z

Zusammenfassung Kapitel 4

Die wichtigsten arbeitsrechtlichen Vorschriften des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG) sind folgende:

Rechtsanspruch der Arbeitnehmer auf Entgeltumwandlung bis zur Höhe von 4 % der BBG Rentenversicherung (West). Erfüllung durch Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds.

Unverfallbarkeit einer arbeitgeberfinanzierten Anwartschaft tritt bei Ausscheiden aus dem Betrieb ein, wenn die Zusage 5 Jahre bestanden und der Mitarbeiter das 25. Lebensjahr vollendet hat. Bei der Entgeltumwandlung sind keine Fristen zu beachten.

Die versicherungsvertragliche Regelung ermöglicht die Mitnahme einer unverfallbaren Anwartschaft auf eine Direktversicherung / Pensionskasse. Als weitere anspruchssichernde Maßnahme wird in bestimmten Fällen die m/n-Methode angewendet.

Unverfallbare Kleinbetragsrenten können bei Ausscheiden aus einem Arbeitsverhältnis abgefunden werden.

Vorzeitige Altersleistung möglich bei Inanspruchnahme einer gesetzlichen Altersvollrente.

Insolvenzsicherung über den PSVaG für die Durchführungswege Pensionsfonds, Pensionszusage und Unterstützungskasse.

Anpassungsprüfungspflicht alle 3 Jahre oder „1%-Anpassung“ – kann bei Direktversicherung und Pensionskasse entfallen.

Geltungsbereich des BetrAVG: Arbeitnehmer

Unabdingbarkeit aller Vorschriften, d.h. Abweichungen nie zum Nachteil der Arbeitnehmer.

T

Testen Sie Ihr Wissen zu Kapitel 4

1. Erklären Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Hauptaussage und Sinn) der 6 wichtigsten arbeitsrechtlichen Vorschriften. Orientieren Sie sich ggf. an der Zusammenfassung!
2. Nennen Sie die Voraussetzungen für die Anwendung der versicherungsvertraglichen Lösung!

5 Das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG)

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz tritt zum 01.01.2018 in Kraft.

Was sind die Ziele des Betriebsrentenstärkungsgesetzes?

Die Lebensstandardabsicherung im Alter soll auf dem sogenannten Drei-Säulen-Konzept aufbauen (staatliche, betriebliche und private Altersversorgung). Die betriebliche Altersversorgung ist jedoch noch nicht durchgängig bei allen Arbeitnehmern vorhanden. Gerade in kleinen Betrieben und bei Beschäftigten mit niedrigem Einkommen findet die betriebliche Altersversorgung noch relativ wenig Verbreitung. Hier setzt das Gesetz an. Es soll eine möglichst hohe Abdeckung der betrieblichen Versorgung und damit verbunden ein höheres Versorgungsniveau der Beschäftigten durch kapitalgedeckte Zusatzrenten erreicht werden.

Wie soll das erreicht werden und was sind die Bestandteile des Betriebsrentengesetzes?

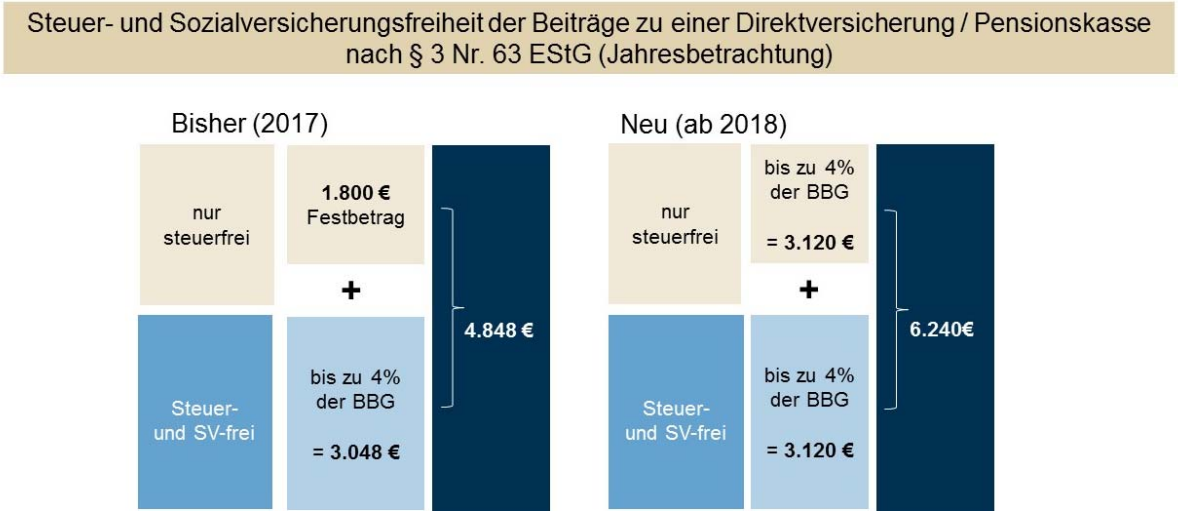
Bestandteile des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) - Wirksamkeit ab 01.01.2018

- Ausweitung der steuerlichen Förderung
- Änderungen bei Riester und Riester-bAV
- Neuer Beitragszuschuss bei Entgeltumwandlung
- Förderung für Geringverdiener
- Optionsmodell
- Anrechnungsfreibetrag Grundsicherung
- Das Sozialpartnermodell

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz nimmt als sog. „Artikelgesetz“ eine Reihe von Änderungen in verschiedenen die bAV betreffenden Rechtsbereichen vor. Dies betrifft sowohl das Betriebsrentengesetz, als auch steuerliche Vorschriften sowie die damit

zusammenhängenden Regelungen im Sozialversicherungs- und Versicherungsrecht.

5.1 Ausweitung der steuerlichen Förderung



Ab dem 01.01.2018 gilt unverändert der steuer- und sozialversicherungsfreie Beitrag in Höhe von 4% der Beitragsbemessungsgrenze (gesetzliche Rentenversicherung / West). Der bisherige zusätzliche Festbetrag in Höhe von 1.800 € entfällt. Stattdessen gibt es einen zusätzlichen Betrag i. H. v. 4% der Beitragsbemessungsgrenze. Er ist nur steuer-, aber nicht sozialversicherungsfrei. Die Pauschalbesteuerung für vor 2005 erteilte Zusagen (d.h. Direktversicherungen nach § 40 b EStG) bleibt erhalten und mindert lediglich diesen zusätzlichen steuerfreien Beitrag.

Ausweitung der steuerlichen Förderung - Beispiel

Reihenfolge der steuerlich zu berücksichtigenden Beiträge	
Steuerfreier Höchstbetrag max. 8% der BBG RV West (78.000 € im Jahr 2018)	6.240 €
abzüglich tatsächlich lohnsteuerpauschalierte Beiträge nach § 40b EStG (max. 1.752 €)	- 1.752 €
verbleiben als steuerfreies (§ 3 Nr. 63 EStG) Volumen	4.488 €
abzüglich rein arbeitgeberfinanzierte Beiträge z.B.	- 600 €
verbleiben als steuerfreies Volumen für Entgeltumwandlung in diesem Beispiel	3.888 €

Es ist weiterhin zulässig, lohnsteuerpauschalierte Altzusagen einer Direktversicherung nach § 40b EStG in der Fassung vom 31.12.2004 fortzusetzen. Dies gilt auch bei Übernahmen im Rahmen von Arbeitgeberwechseln. Der neue Arbeitgeber benötigt lediglich einen Nachweis, dass zu der übernommenen Zusage mindestens ein Beitrag vor 2018 lohnsteuerpauschaliert wurde.

Beiträge zu einer Direktversicherung nach „altem Recht“ nach § 40b EStG werden von den 8% des steuerfreien Höchstbetrages der BBG abgezogen.

Änderung der sog. Vervielfältigungsregel des § 3 Nr. 63 EStG:
Steuerfreie Beiträge in eine Direktversicherung aus einer Abfindung anlässlich des Ausscheidens aus einem Dienstverhältnis

Bisherige steuerliche Situation:
- Steuerfrei war nur Anzahl der ab 2005 zurückgelegten Dienstjahre vervielfältigt mit 1.800 €.
- Im Jahr des Ausscheidens und den 6 Jahren zuvor steuerfrei gezahlte Beiträge wurden abgezogen.

Regelung ab 01.01.2018:
Steuerfrei ist die Anzahl der zurückgelegten Dienstjahre (max. 10 Jahre) vervielfältigt mit 4% der BBG.

Ausweitung der steuerlichen Förderung – Änderung der Vervielfältigungsregelung
Beispiel: Ein Arbeitnehmer ist seit 2003 bei seinem Unternehmen beschäftigt.

- In 2017 scheidet er vorzeitig aus dem Unternehmen aus und möchte einen Teil seiner Abfindung steuerfrei in eine Direktversicherung einzahlen.
- Im Jahr des Ausscheidens und in den 6 Jahren zuvor wurden bereits insgesamt
  8.400 € steuerfrei in eine Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 EStG eingezahlt.
- Steuerfrei bleibt die Anzahl der zurückgelegten Dienstjahre (max. 10 Jahre) vervielfältigt mit 4% der BBG.
- Ein Abzug bereits in Anspruch genommener Förderbeiträge erfolgt nicht.

Maximal steuerfreier Beitrag: = max. 10 Jahre x 3.048 € = 30.480 €

Nach § 52 Absatz 4 EStG kann die Vervielfältigungsregelung nach § 3 Nr. 63 EStG nicht angewandt werden, wenn die Vervielfältigungsregelung nach § 40b EStG in Anspruch genommen wird.

Nachzahlung von Beiträgen bei ruhenden Arbeitsverhältnissen

- Beitragszahlungen, die wegen eines ruhenden Arbeitsverhältnisses unterblieben sind, können künftig nachgeholt werden.
- Je Kalenderjahr bleiben Beiträge in Höhe von 8% der BBG steuerfrei.
- Die Steuerfreiheit ist auf maximal 10 Kalenderjahre begrenzt (nach BBG 2017 insgesamt maximal 60.960 €).

Es handelt sich um eine Jahres-Regelung, d. h. es sind nur volle Kalenderjahre zu berücksichtigen.

Beispiel:
Eine Arbeitnehmerin befand sich vom 01.04.2014 bis 31.03.2017 in Erziehungsurlaub.

Maximal nachholbarer steuerfreier Beitrag:
Die Arbeitnehmerin bezog in 2 vollen Kalenderjahren (2015 + 2016) keinen steuerpflichtigen Arbeitslohn. Steuerfrei nachgezahlt werden

können ab 2018 somit 2 x 8% der BBG = (bezogen auf BBG in 2017) = 12.192 €.

Die Nachzahlungen sind steuer-, aber nicht sozialversicherungsfrei.

5.2 Änderungen bei Riester und der Riester bAV

Die Grundzulage wird sowohl für private als auch für bAV-Riesterverträge ab 2018 von 154 auf 175 EUR angehoben. Ab 2018 kann im Rahmen der Auszahlung einer (in den AVBs vereinbarten) Abfindung von Kleinbetragsrenten die Fünftelregelung nach § 34 EStG genutzt werden (dies führt zu einer Progressions- bzw. Minderung der Steuerbelastung).

Bisher wurden auch auf einer Riester-Förderung basierende Leistungen der bAV in der Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner verbeitragt. Durch eine Änderung des § 229 Absatz 1 Nr. 5 SGB V bleiben diese Leistungen in Zukunft sozialversicherungsfrei. Damit wird der Riester-Vertrag in der bAV in dieser Hinsicht dem privaten Riester-Vertrag gleichgestellt. (Nicht „geriesterte“ Leistungen der bAV bleiben weiterhin beitragspflichtig in der Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner.)

5.3 Neuer Beitragszuschuss bei Entgeltumwandlung

Wenn ein Arbeitnehmer eine Betriebsrente durch Gehaltsumwandlung abschließt, muss der Arbeitgeber in Zukunft pauschal 15% des Umwandlungsbetrages zuzahlen, wenn er durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge einspart.

Die Verpflichtung entsteht bei arbeitnehmerfinanzierten Zusagen in den Durchführungswegen Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds.

Ergänzung des Entgeltumwandlungsanspruches

- § 1a BetrAVG wird um einen neuen Absatz 1a erweitert
- „Der Arbeitgeber muss 15 Prozent des umgewandelten Entgelts zusätzlich als Arbeitgeberzuschuss an die Direktversicherung, die Pensionskasse oder den Pensionsfonds weiterleiten, soweit er durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge einspart.“

Sachliche Geltung

für Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds

Zeitliche Geltung

- bei reinen Beitragszusagen (Sozialpartnermodell) □ ab 2018
- bei Zusagen ab 2019 → ab 2019
- bei allen Bestandszusagen → ab 2022

Allerdings darf die Verpflichtung zur Zahlung eines Zuschusses auch tarifvertraglich abbedungen oder in geringerer Höhe vereinbart werden kann. In solchen Fällen ist nach dem Gesetz der Tarifvertrag vorrangig. Ausnahme: Sozialpartnermodell (reine Beitragszusagen) - hier ist der Beitragszuschuss gesetzlich bindend. (Siehe auch Kapitel 5.6 Sozialpartnermodell)

Was bedeutet der neue Pflichtzuschuss für Arbeitgeber, die bereits heute einen freiwilligen Arbeitgeberzuschuss leisten?

Lässt die vereinbarte Zusage klar erkennen, dass der Arbeitgeberbeitrag auf der Weitergabe der Lohnnebenkostenersparnis basiert, dann stehen die Chancen gut, dass kein zusätzlicher Arbeitgeberbeitrag ab 2022 fällig wird. Im Zweifel sollte aber die bis dahin verbleibende Zeit genutzt werden, klare Verhältnisse zu schaffen und bestehende Zusagen und Versorgungsordnungen entsprechend zu ergänzen. Dabei sollte deutlich erklärt werden, dass der bisher freiwillige Arbeitgeberzuschuss mit einem durch Gesetz oder Tarifvertrag erzwungenen Arbeitgeberzuschuss aufgerechnet werden kann.

5.4 Förderung für Geringverdiener (§ 100 EStG)

Ein Arbeitgeber, der **ab 2018 zwischen 240 und 480 EUR jährlich für die bAV eines Geringverdieners** aufwendet (und die erforderlichen übrigen Voraussetzungen erfüllt), kann im Gegenzug 30 % von der von ihm abzuführenden Lohnsteuer einbehalten. Dies bezeichnet man dann als **bAV-Förderbetrag**.

Damit liegt der neue bAV-Förderbetrag zwischen 72 EUR (= 240 EUR x 30%) und 144 EUR (= 480 EUR x 30%) jährlich.

Der Beitrag muss zusätzlich zum Gehalt gezahlt werden und ist eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers. Arbeitnehmerfinanzierte Beiträge werden nicht berücksichtigt.

Art und Umfang der neuen Förderung nach § 100 EstG

- Ab 2018 erhalten Arbeitgeber für Geringverdiener einen staatlichen Förderbetrag für freiwillig gezahlte Arbeitgeberbeiträge.
- Höhe geförderter Beitrag: 240 € bis 480 € p.a.
- Höhe Förderung: 30 % des geförderten Beitrags
- Maßgebend ist das Einkommen zum Zeitpunkt der Beitragszahlung.
- Wurden bereits 2016 Arbeitgeberbeiträge gezahlt, beschränkt sich die Förderung auf später darüber hinaus erhöhte Beiträge (keine Mitnahmeeffekte).
- Kein Förderbetrag für die gesetzlich erforderlichen 15% - Beitragszuschüsse!

Arbeitnehmer mit einem Einkommen von max. 2.200 € Brutto haben Anspruch auf einen neuen staatlichen bAV-Förderbetrag. Vorteil für den Arbeitgeber: Wenn er für den betroffenen Arbeitnehmerkreis eine Betriebsrente anbietet erhält er einen steuerlichen Anreiz.

Voraussetzungen und Durchführung

- Arbeitnehmer mit maximal 2.200 € monatlichem Bruttogehalt
- in einem ersten Dienstverhältnis
- Durchführungswege Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds

- Ungezillmerte Produkte (d.h. gleichmäßig über die Laufzeit verteilte Abschlusskosten)
- Beitrag wird vom Arbeitgeber zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn gezahlt (keine Entgeltumwandlung)

Der Förderbetrag muss vom Arbeitgeber nicht beantragt werden, sondern kann von der abzuführenden Lohnsteuer des Folgemonats einbehalten werden.

Förderung für Geringverdiener

Um die Förderung zu beanspruchen, müssen die Erhöhungsbeiträge in einen ungezillmerten Tarif fließen.

Geringverdiener-Förderung bei in 2016 bereits bestehenden Zusagen		
Arbeitgeber, die bereits 2016 einen arbeitgeberfinanzierten Beitrag zahlten, können die neue Förderung nur bei Erhöhung des Beitrags in Anspruch nehmen.		
Beispiel 1 ▪ Arbeitgeber zahlt bereits 2016 ▪ einen jährlichen AG-Beitrag in Höhe von 200 €. ▪ Nach 2016 wird keine Erhöhung vorgenommen.	Beispiel 2 ▪ Wie Beispiel 1 aber ▪ der Arbeitgeber erhöht den jährlichen AG-Beitrag nach 2016 auf 240 €.	Beispiel 3 ▪ Wie Beispiel 1 aber ▪ der Arbeit erhöht den jährlichen AG-Beitrag nach 2016 auf 300 €.
In 2018 bleibt alles unverändert. Ein Förderbetrag kann nicht beansprucht werden.	Der Förderbetrag beträgt grundsätzlich 30% von 240 € = 72 €. Wegen der Begrenzung auf den Erhöhungsbetrag aber nur 40 €.	Der Förderbetrag beträgt grundsätzlich 30% von 300 € = 90 €. Es erfolgt keine Begrenzung, weil der Förderbetrag < Erhöhungs-beitrag.

Weitere wichtige Hinweise

- Das Beitragsvolumen des § 100 EStG mindert nicht das Fördervolumen des § 3 Nr. 63 EStG.
- Die Fördervoraussetzungen müssen zum Zeitpunkt der Beitragszahlung erfüllt sein, steigt später z.B. das Gehalt über die Grenze von 2.200€, erfolgt keine Rückabwicklung.
- Eine solche erfolgt, wenn dem Arbeitnehmer die bAV nicht zugutekommt (z.B. Ausscheiden ohne unverfallbare Anwartschaften).
- Beim höchstzulässigen Arbeitslohn bleiben steuerfreie Gehaltsteile (z.B. Sachzuwendungen, Guthabenkarte) oder pauschal besteuerter Arbeitslohn unberücksichtigt.

Wird die Förderung für Geringverdiener (§ 100 EStG) auf das steuerfreie Beitragsvolumen des § 3 Nr. 63 EStG angerechnet?

Nein, die Förderung nach § 100 EStG definiert einen eigenen Förderbetrag, der nicht auf das Volumen des § 3 Nr. 63 EStG angerechnet wird. Die Förderung nach § 3 Nr. 63 EStG und § 100 EStG können damit auch kumulativ genutzt werden, wenn die sonstigen Voraussetzungen erfüllt werden. (Erst bei Wegfall der Fördervoraussetzungen, werden diese Beiträge auf der Basis des § 3 Nr. 63 EStG gezahlt und mindern das dort insgesamt verfügbare Volumen.)

Werden auch Arbeitgeberbeiträge gefördert, die auf eingesparten Sozialversicherungsbeiträgen basieren?

Nein, diese Beiträge sollen nicht nach § 100 EStG gefördert werden können.

Wie werden die späteren Leistungen besteuert und verbeitragt?

Die Leistungen werden nachgelagert versteuert (wie die Leistungen aus einer nach § 3.63 EStG geförderten Direktversicherung). Zudem werden sie auch grundsätzlich in der Kranken- und Pflegeversicherung verbeitragt.

5.5 Optionsmodell (Opting-out)

Was ist Opting-out?

Es handelt sich um eine automatische Entgeltumwandlung mit Widerspruchsmöglichkeit.

- Eine rechtssichere Gestaltung von Opting-Out ist im Betriebsrentengesetz künftig enthalten.
- Setzt eine tarifvertragliche Vereinbarung voraus, kann auch auf Betriebsparteien auf Basis eines Tarifvertrags delegiert werden.
- Bei Arbeitsverhältnissen ohne Tarifbindung kann die Anwendung des einschlägigen Tarifvertrags vereinbart werden.
- Angebot erfolgt in Textform und muss einen deutlichen Hinweis enthalten, welcher Betrag und welcher Vergütungsbestandteil umgewandelt werden soll.

Wie kann das Optionsmodell eingeführt werden?

Näheres regelt künftig § 20 BetrAVG. Danach kann in einem Tarifvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung auf der Grundlage eines Tarifvertrags eine automatische Entgeltumwandlung eingeführt werden. Dies kann für alle Arbeitnehmer, eine Gruppe von Arbeitnehmern oder einzelne Betriebe eines Unternehmens vereinbart werden. Ohne entsprechende tarifvertragliche Grundlage ist somit die Nutzung eines Optionsmodells nicht möglich.

Das automatische Angebot des Arbeitgebers zur Durchführung der Entgeltumwandlung gilt als angenommen, wenn

- es in Textform und mindestens drei Monate vor der ersten Fälligkeit des umzuwandelnden Entgelts gemacht worden ist und
- deutlich darauf hingewiesen wird, welcher Betrag und welcher Vergütungsbestandteil umgewandelt wird und
- der Arbeitnehmer nicht innerhalb einer Frist von mindestens einem Monat nach Zugang dem Angebot widerspricht.

5.6 Anrechnungsfreitrag bei der Grundsicherung

Neue Freibeträge bei Inanspruchnahme der Grundsicherung

- Für Hilfe zum Lebensunterhalt* sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit sollen Freibeträge gelten:
- 100 EUR monatlich für Rentenleistungen aus zusätzlicher, freiwilliger Altersversorgung (private / betriebliche Altersvorsorge, Riester- und Rüruprente).
- Darüber hinaus sind zusätzlich 30% der Rentenleistungen nicht anzurechnen.
- insgesamt maximiert auf 50% der Regelbedarfsstufe 1 gemäß Anlage zu § 28 SGB XII (in 2018 = 208 EUR).
- Freibeträge gelten nur für Rentenleistungen.

5.7 Das Sozialpartnermodell

Einführung reiner Beitragszusagen ohne Garantien auf tarifvertraglicher Ebene.

Mit dem sog. Sozialpartnermodells wird eine neue „bAV-Welt“ parallel neben die bisherige bAV-Welt gestellt. **Die bisherige bAV-Welt wird damit nicht abgeschafft, sondern um neue Möglichkeiten erweitert.**

Damit enthält das Betriebsrentenstärkungsgesetz Regelungen, die für die bisherige bAV aber auch für die neue bAV nach dem Sozialpartnermodell zur Anwendung kommen. Außerdem werden mit dem Sozialpartnermodell neue bAV-Regelungen geschaffen, die nur in diesem neuen Umfeld gelten und nicht auf die bisherige bAV-Welt übertragbar sind. Die Regelungen zum Sozialpartnermodell und der damit verbundenen reinen Beitragszusage wurden in den §§ 21 ff des BetrAVG aufgenommen.

Voraussetzungen

Im Betriebsrentengesetz werden reine Beitragszusagen eingeführt, d.h. der Arbeitgeber garantiert nur die Zahlung des Beitrages (und keine Leistungen)

Rahmenbedingungen

- wenn tarifvertraglich vereinbart.
- durch arbeitsvertragliche Bezugnahme auf einschlägigen Tarifvertrag.
- in den Durchführungswegen Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds (bevorzugt gemeinsame Einrichtungen der Tarifpartner).
- bei Entgeltumwandlung, wenn der Arbeitgeber 15% Beitragszuschuss auf sozialversicherungsfreie Beiträge gewährt.
- mit sofortiger Unverfallbarkeit (auch bei reiner Arbeitgeberfinanzierung).
- wenn den Tarifparteien die Möglichkeit eingeräumt wird, auf die Kapitalanlage Einfluss zu nehmen.

Die Zielrente

- Anlagerisiko liegt alleine beim Arbeitnehmer
- Zugesagt wird nur eine Zielrente
  - Sie darf keine Garantien enthalten
  - kalkuliert auf der Grundlage bester Schätzwerte (analog Pensionsfonds ohne versicherungsförmige Garantien).
  - Rentenhöhe kann auch in der Leistungsphase schwanken
  - Volatilität soll durch von Arbeitgebern finanziertes Sicherungskapital abgepuffert werden
  - Zusammenfassender Vergleich der beiden bAV-Welten
  - Zulässig sind nur lebenslange Leistungen: nur Rente – keine Kapitalabfindung (Ausnahme Kleinbetragsabfindungen)
  - Portabilität bei Arbeitgeberwechsel nur in neue reine Beitragszusagen des Sozialpartnermodells – keine Portabilität in die „alte Welt“ der bAV

bAV-Welt I

Bestehende Regelungen bleiben erhalten

- Zusagen mit Leistungsgarantien
- Beitragsorientierte Leistungszusagen, Beitragszusage mit Mindestleistung
- Arbeitgeber haftet für zugesagte Leistungen
- Kapitalleistungen möglich
- Autonome Kalkulation und Kapitalanlage durch die Anbieter
- Innerhalb und außerhalb der Geltung von Tarifverträgen einsetzbar
- Im Rentenbezug keine Volatilität
- Unternehmensindividuelle Leistungspläne möglich

Zusätzliche BRSG-Neuerungen für bAV-Welt I + II

- Steuerliche Erweiterungen
- Geringverdiener-Förderung
- Neue Arbeitgeberzuschüsse
- Optionsmodell
- Grundsicherungsfreibetrag

bAV-Welt II

Einführung des Sozialpartnermodells

- Nur reine Beitragszusagen
- Verbot von Leistungsgarantien (nur Zielrenten)
- Arbeitgeber haftet nicht mehr für die Leistungshöhe
- Nur Rentenleistungen zulässig
- Kalkulation und Kapitalanlage nur nach Vorgabe der Sozialpartner
- Nur im Rahmen bestehender Tarifverträge oder Anwendung einschlägiger Tarifverträge
- Mitwirkungspflicht der Sozialpartner bei der Kapitalanlage und Überwachung der Einhaltung der Anlagegrundsätze
- Renten können im Leistungsbezug sinken

6 Testfragen zum Thema Betriebliche Altersversorgung

Nachstehend haben Sie die Möglichkeit, Ihr Wissen zu testen. Die Fragen entsprechen in Form und Schwierigkeitsgrad den in der Prüfung gestellten Fragen. Dabei können je Frage 1, 2, 3 oder 4 der vorgegebenen Lösungsmöglichkeiten richtig sein. Für jedes falsch gesetzte Kreuz wird 1 Punkt abgezogen. Faustregel: Am Ende muss mind. die Hälfte der möglichen Punktzahl erreicht sein.

Kreuzen Sie jeweils diejenigen Antwortmöglichkeiten an, von denen Sie annehmen, dass sie richtig sind:

Beispiel: a) ☒

1. Nach der gesetzlichen Definition sind unter der betrieblichen Altersversorgung zu verstehen alle Leistungen der
   a) Eigenversorgung ☐
   b) Altersversorgung ☐
   c) Hinterbliebenenversorgung ☐
   d) Invaliditätsversorgung ☐

2. Zu den 5 Durchführungswegen des BetrAVG zählt / zählen:
   a) die unmittelbare Eigenversorgung ☐
   b) die Direktversicherung ☐
   c) der Unterstützungsfonds ☐
   d) die Pensionszusage ☐

3. Ansprüche des Arbeitnehmers zur Begründung von arbeitgeberfinanzierten Versorgungsanwartschaften können sich ergeben aus Folgender Rechtsquelle / folgenden Rechtsquellen:

   a) familiären Bedarf ☐

   b) Einzelvertrag (Individualzusage) ☐

   c) Betriebsvereinbarung ☐

   d) Tarifvertrag ☐

4. Welche Rechtsverhältnisse gelten bei der Direktversicherung?

   a) Der Arbeitgeber erteilt dem Arbeitnehmer eine Versorgungszusage. ☐

   b) Der Arbeitnehmer ist versicherte Person und kann daher selbstständig Verfügungen über die Direktversicherung treffen. ☐

   c) Der Arbeitgeber ist Versicherungsnehmer. ☐

   d) Der Versicherer zahlt alle Leistungen an den Arbeitgeber, dieser leitet sie dann an den Arbeitnehmer weiter. ☐

5. Was ist richtig zum Entgeltumwandlungsanspruch?

a) Der Arbeitgeber kann selbstständig die Durchführungswege Direktversicherung, Pensionskasse oder Unterstützungskasse vorgeben um den Entgeltumwandlungsanspruch zu erfüllen. ☐

b) Wenn der Arbeitgeber von sich aus gar kein Angebot macht, können die Arbeitnehmer den Abschluss einer Direktversicherung verlangen. ☐

c) Wenn die Mitarbeiter es wünschen, muss der Arbeitgeber die Möglichkeit zur Förderung nach § 10a EStG einräumen. ☐

d) Der Anspruch beläuft sich der Höhe nach auf 4% der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung. ☐

6. Zu den allgemeinen Vorteilen der Direktversicherung zählt / zählen:

a) Einsparen von Sozialversicherungsbeiträgen ☐

b) Keine zusätzlichen Gebühren oder Beiträge ☐

c) Keine Bilanzierung ☐

d) Steuerfreiheit der Beiträge im Rahmen von § 3 Nr. 63 EStG ☐

7. Was ist richtig in Bezug auf nach § 3 Nr.63 EStG und nach § 40b EstG (Altverträge) entrichteten Beiträgen?

a) Bis zur Höhe von max. 8% der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (West) fallen keine Steuern auf die Beiträge an. ☐

b) Der steuerfreie Betrag vermindert sich um bereits nach § 40b EStG geleistete Beiträge. ☐

c) Bei Nutzung von § 40b EStG sind nur 4 % der BBG steuerfrei. ☐

d) Eine nach § 3 Nr.63 EStG und eine nach § 40b EStG geschlossene Direktversicherung können nicht gleichzeitig bestehen. ☐

8. Auf die Direktzusage (Pensionszusage) trifft zu:

a) Der Arbeitgeber erteilt dem Arbeitnehmer eine unmittelbare Zusage auf eine Betriebsrente für den Versorgungsfall. ☐

b) Der Arbeitnehmer hat bei der Direktzusage keinen Rechtsanspruch. ☐

c) In der Bilanz werden Pensionsrückstellungen gebildet. ☐

d) Die Pensionszusage muss künftige gewinnabhängige Bezüge berücksichtigen. ☐

9. Welche Aussage(n) trifft/treffen auf die Unterstützungskasse zu?

a) Unterstützungskassen sind rechtlich selbständige Versorgungseinrichtungen, die mit oder ohne Rückdeckungsversicherung arbeiten können. ☐

b) Alle Auszahlungen fließen an die Arbeitgeber und sind von dort an die Betriebsrentner weiterzuleiten. ☐

c) Der Rechtsanspruch ist formal eingeschlossen, aufgrund höchstrichterlicher Rechtsprechung aber ausgeschlossen. ☐

d) Man unterscheidet Einzel- und Gruppenunterstützungskassen. ☐

10. Zu den 6 wichtigsten arbeitsrechtlichen Vorschriften zur betrieblichen Altersversorgung zählt / zählen

a) Unverfallbarkeit dem Grunde und der Höhe nach ☐

b) Einschränkung des Geltungsbereiches des BetrAVG auf bestimmte Personengruppen ☐

c) Möglichkeit vorgezogener Altersleistungen nach Vorleistung einer Altersrente aus der gRV ☐

d) Einbeziehung der Selbständigen und Beamten in die bAV ☐

11. Welche der folgenden Regelungen werden im BRSG getroffen?

a) Ausweitung der steuerlichen Förderung nach § 40b EstG ☐

b) Änderungen bei Riester und Riester-bAV ☐

c) Verpflichtende arbeitgeberfinanzierte bAV für Arbeitnehmer ohne Entgeltumwandlung ☐

d) Förderung für Geringverdiener ☐

12. Was ist richtig zur neuen Förderung für Geringverdiener nach § 100 EStG?

a) Ab 2018 erhalten Arbeitgeber für Geringverdiener einen staatlichen Förderbetrag für freiwillig gezahlte Arbeitgeberbeiträge. ☐

b) Höhe geförderter Beitrag: 360 € bis 520 € p.a. ☐

c) Höhe Förderung: 15 % des geförderten Beitrags ☐

d) Voraussetzung: Arbeitnehmer mit maximal 2.200€ monatlichem Bruttogehalt ☐

7 Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	
ABL	Alte Bundesländer
AG	Arbeitgeber
AN	Arbeitnehmer
AO	Abgabenordnung
AVMG	Altersvermögensbildungsgesetz
BaFin	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
bAV	Betriebliche Altersversorgung
BetrAVG	Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung bzw. Betriebsrentengesetz
BBG	Beitragsbemessungsgrenze
BRSG	Betriebsrentenstärkungsgesetz
BU	Berufsunfähigkeit
EStG	Einkommensteuergesetz
GMG	Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung
gKV	Gesetzliche Krankenversicherung
gPV	Gesetzliche Pflegeversicherung
gRV	Gesetzliche Rentenversicherung
LV	Lebensversicherung
LVU	Lebensversicherungsunternehmen
pKV	Private Krankenversicherung
PSV a.G.	Pensionssicherungsverein auf Gegenseitigkeit
NBL	Neue Bundesländer

Abkürzungsverzeichnis	
sv-frei	sozialversicherungsfrei
VAG	Versicherungsaufsichtsgesetz
VN	Versicherungsnehmer
VVaG	Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
VVG	Versicherungsvertragsgesetz